

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
An	mandant@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzplan-starug-planwerkstatt-metallbau-hansa

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 03_liquiditaetsstatus.csv

Woche

KW20

KW_Datum

12.05.-16.05.2026

Anfangsbestand

193000

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

0

Auszahlungen_Steuern_SV

47000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

8000

Endbestand

138000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

138000

Kritischer_Kommentar

Teilzahlung LSt April erledigt; Sparkasse-Holstein-Konto

Woche

KW21

KW_Datum

19.05.-23.05.2026

Anfangsbestand

138000

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

50000

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

185000

Auszahlungen_Steuern_SV

0

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

12000

Endbestand

-429000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-429000

Kritischer_Kommentar

KRITISCH: Lohnlauf Mai; Kontokorrent ausgeschöpft; Überziehung Sparkasse nötig

Woche

KW22

KW_Datum

26.05.-30.05.2026

Anfangsbestand

-429000

Einzahlungen_Kunden

380000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

92000

Auszahlungen_Steuern_SV

48000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

15000

Endbestand

-204000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-204000

Kritischer_Kommentar

Elbe Anlagenbau Zahlung eingegangen; USt Feb begleichen; DRV-Zahlung

Woche

KW23

KW_Datum

02.06.-06.06.2026

Anfangsbestand

-204000

Einzahlungen_Kunden

210000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

145000

Auszahlungen_Steuern_SV

0

Auszahlungen_Zinsen

18500

Auszahlungen_Sonstige

9000

Endbestand

-166500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-166500

Kritischer_Kommentar

Teilzahlungen Stadtwerke; Materialrechnungen Nordstahl

Woche

KW24

KW_Datum

09.06.-13.06.2026

Anfangsbestand

-166500

Einzahlungen_Kunden

320000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

180000

Auszahlungen_Steuern_SV

88000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

11000

Endbestand

-125500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-125500

Kritischer_Kommentar

USt März begleichen; InfraRail-Abschlagszahlung

Woche

KW25

KW_Datum

16.06.-20.06.2026

Anfangsbestand

-125500

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

15000000

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

0

Auszahlungen_Steuern_SV

49000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

14000

Endbestand

14391500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

14391500

Kritischer_Kommentar

HINWEIS: Investor Tranche 1 (900 TEUR) noch nicht eingeplant; laufende Einzahlungen

Woche

KW25_korr

KW_Datum

16.06.-20.06.2026

Anfangsbestand

-125500

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

900000

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

0

Auszahlungen_Steuern_SV

49000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

14000

Endbestand

291500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

291500

Kritischer_Kommentar

Realistisch ohne Investortranche: Lohnlauf Juni aus Sparkasse

Woche

KW26

KW_Datum

23.06.-27.06.2026

Anfangsbestand

291500

Einzahlungen_Kunden

480000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

210000

Auszahlungen_Steuern_SV

71000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

16000

Endbestand

474500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

474500

Kritischer_Kommentar

Stadtwerke-Zahlung Teilrechnung; USt April beglichen

Woche

KW27

KW_Datum

30.06.-04.07.2026

Anfangsbestand

474500

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

165000

Auszahlungen_Steuern_SV

0

Auszahlungen_Zinsen

18500

Auszahlungen_Sonstige

22000

Endbestand

-151000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-151000

Kritischer_Kommentar

Lohnlauf Juli; Materialrechnungen fällig; negative Liquidität

Woche

KW28

KW_Datum

07.07.-11.07.2026

Anfangsbestand

-151000

Einzahlungen_Kunden

125000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

145000

Auszahlungen_Steuern_SV

0

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

8000

Endbestand

-179000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-179000

Kritischer_Kommentar

KRITISCH: Einzahlungen gering; Ferienzeit; Zwischenbericht Treuhänder

Woche

KW29

KW_Datum

14.07.-18.07.2026

Anfangsbestand

-179000

Einzahlungen_Kunden

650000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

180000

Auszahlungen_Steuern_SV

68000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

11000

Endbestand

212000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

212000

Kritischer_Kommentar

InfraRail Grosszahlung erwartet (Bahnhof Barmbek Abschlag)

Woche

KW30

KW_Datum

21.07.-25.07.2026

Anfangsbestand

212000

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

500000

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

0

Auszahlungen_Steuern_SV

49000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

13000

Endbestand

230000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

230000

Kritischer_Kommentar

Investor Tranche 2 (500 TEUR) eingeplant bei Planrechtskraft August; hier Abzug

Woche

KW30_ohne_T2

KW_Datum

21.07.-25.07.2026

Anfangsbestand

212000

Einzahlungen_Kunden

0

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

0

Auszahlungen_Steuern_SV

49000

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

13000

Endbestand

-270000

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-270000

Kritischer_Kommentar

OHNE Tranche 2: KRITISCH; Zahlungsunfähigkeit droht

Woche

KW31

KW_Datum

28.07.-01.08.2026

Anfangsbestand

230000

Einzahlungen_Kunden

310000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

0

Auszahlungen_Material

145000

Auszahlungen_Steuern_SV

88000

Auszahlungen_Zinsen

18500

Auszahlungen_Sonstige

9000

Endbestand

279500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

279500

Kritischer_Kommentar

Stadtwerke Zwischenrate; USt Mai; Zinsen NordBank

Woche

KW32

KW_Datum

04.08.-08.08.2026

Anfangsbestand

279500

Einzahlungen_Kunden

180000

Einzahlungen_Sonstige

0

Auszahlungen_Löhne

420000

Auszahlungen_Material

120000

Auszahlungen_Steuern_SV

0

Auszahlungen_Zinsen

0

Auszahlungen_Sonstige

15000

Endbestand

-95500

Kreditlinie_verfügbar

0

Gesamtliquidität

-95500

Kritischer_Kommentar

Lohnlauf August; Materialien; negative Saldo

Datei: 04_glaebiger_und_sicherheiten.csv

Nr

1

Gläubiger

NordBank AG

Anschrift

Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

4200000

Davon_fällig_EUR

4200000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

Sicherungsuebereig. Maschinenpark + Globalzession Forderungen

Schatzwert_Sicherheit_EUR

3480000

Fortsetzungsinteresse

hoch

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 1 (Absonderung)

Gruppe_StaRUG

Klasse A

Planquote_pct

35% zzgl. Absonderungserlöse

Planrate_EUR

1250000 (Sachanlage) + 962500 (Quote Restforderung)

Kommentar

Cram-Down möglich nach § 245 InsO; Verhandlung 19.05.2026 offen

Nr

2

Gläubiger

LeasingWerk GmbH

Anschrift

Amsinckstrasse 63, 20097 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

740000

Davon_fällig_EUR

38400

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

Aussonderungsrecht (Leasingeigentümer); Leasingobjekte CNC + Kran

Schatzwert_Sicherheit_EUR

400000

Fortsetzungsinteresse

mittel

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 1 (Sonderreg.)

Gruppe_StaRUG

Klasse B

Planquote_pct

50

Planrate_EUR

370000 in 2 Raten

Kommentar

Vertragsfortführung gem. § 103 InsO; Leasingrate Rückstand aus Masse

Nr

3

Gläubiger

Stahlhandel Kuefte GmbH

Anschrift

Spaldingstrasse 210, 20097 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

610000

Davon_fällig_EUR

280000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

Verlängerter Eigentumsvorbehalt Rohmaterial (geschätzt 640 TEUR Buchwert)

Schatzwert_Sicherheit_EUR

480000

Fortsetzungsinteresse

hoch

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 2 (Lieferanten)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

60

Planrate_EUR

366000 (Plan) + 480000 (EV-Abgeltung)

Kommentar

EV-Abgeltung aus Tranche 1; Einigung angestrebt bis 14.06.2026

Nr

4

Gläubiger

Nordstahl GmbH

Anschrift

Dradenaustrasse 8, 21129 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

84000

Davon_fällig_EUR

84000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

hoch

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 2 (Lieferanten)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

60

Planrate_EUR

50400

Kommentar

Regulärer Lieferant; Lieferstopp angedroht

Nr

5

Gläubiger

Schweisstechnik Elbe GmbH

Anschrift

Moellner Landstrasse 12, 22111 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

67000

Davon_fällig_EUR

67000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

hoch

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 2 (Lieferanten)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

60

Planrate_EUR

40200

Kommentar

Schweissmaterial und -dienstleistungen

Nr

6

Gläubiger

Verzinkerei Nord GmbH

Anschrift

Bredowstrasse 19, 22113 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

53000

Davon_fällig_EUR

53000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

mittel

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 2 (Lieferanten)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

60

Planrate_EUR

31800

Kommentar

Feuerverzinkung; Alternativenanbieter verfügbar

Nr

7

Gläubiger

Lackierer Billbrook GmbH

Anschrift

Berzeliusstrasse 22, 22113 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

38000

Davon_fällig_EUR

38000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

mittel

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 2 (Lieferanten)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

60

Planrate_EUR

22800

Kommentar

Industrielackierung Montagegruppen

Nr

8

Gläubiger

Finanzamt Hamburg-Mitte

Anschrift

Steinstrasse 10, 20099 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

480000

Davon_fällig_EUR

251000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

mittel

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 4 (Steuern)

Gruppe_StaRUG

Klasse A (bei Einbeziehung)

Planquote_pct

55

Planrate_EUR

264000

Kommentar

USt Feb/Mrz + LSt Apr; Stundungsantrag 05.05.2026 gestellt

Nr

9

Gläubiger

Deutsche Rentenversicherung Bund

Anschrift

Ruhrstrasse 2, 10709 Berlin

Forderung_gesamt_EUR

48000

Davon_fällig_EUR

48000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

neutral

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 4 (SV)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

100

Planrate_EUR

48000

Kommentar

AG-Anteile März-April; Zahlung am 30.05.2026 veranlasst

Nr

10

Gläubiger

BEK-Hanse Krankenversicherung

Anschrift

Wandsbeker Zollstrasse 84, 22041 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

14700

Davon_fällig_EUR

14700

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

neutral

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 4 (SV)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

100

Planrate_EUR

14700

Kommentar

AG-Anteile Mrz/Apr; aus Masse zu begleichen

Nr

11

Gläubiger

DAK-Gesundheit

Anschrift

Nagelsweg 27-35, 20097 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

3400

Davon_fällig_EUR

3400

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

neutral

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 4 (SV)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

100

Planrate_EUR

3400

Kommentar

AG-Anteil April; geringfügig

Nr

12

Gläubiger

TK - Techniker Krankenkasse

Anschrift

Bramfelder Strasse 140, 22305 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

2100

Davon_fällig_EUR

2100

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

neutral

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 4 (SV)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

100

Planrate_EUR

2100

Kommentar

AG-Anteil April; geringfügig

Nr

13

Gläubiger

Hansa Beteiligungs UG

Anschrift

Eppendorfer Baum 3, 20249 Hamburg

Forderung_gesamt_EUR

950000

Davon_fällig_EUR

0

Rang

nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

hoch (Gesellschafterin)

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 5 (Nachrang)

Gruppe_StaRUG

Klasse C

Planquote_pct

0

Planrate_EUR

0

Kommentar

Vollständiger Verzicht als Sanierungsbeitrag; notarielle Erklärung bis 14.06.2026

Nr

14

Gläubiger

InfraRail Service GmbH

Anschrift

Neumarkter Strasse 2, 81673 Muenchen

Forderung_gesamt_EUR

0

Davon_fällig_EUR

0

Rang

Gegenforderung

Art_Sicherheit

-140000 (Vertragsstrafe strittig)

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

hoch

Gruppe_Insolvenzplan

nicht planbetroffend

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Kommentar

Gegenforderung auf Aufrechnungslage prüfen; reduziert Forderungswert gegenüber InfraRail

Nr

15

Gläubiger

Diverse Kleingläubiger <5000 EUR

Anschrift

Hamburg und Umgebung

Forderung_gesamt_EUR

58000

Davon_fällig_EUR

58000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

gering

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 3 / Kleingläubiger

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

75

Planrate_EUR

43500

Kommentar

Ca. 60 Gläubiger; Kleingläubigerregelung 75% Quote

Nr

16

Gläubiger

Übrige Gläubiger (5-50 TEUR)

Anschrift

Diverse

Forderung_gesamt_EUR

532000

Davon_fällig_EUR

380000

Rang

nicht nachrangig

Art_Sicherheit

keiner

Schatzwert_Sicherheit_EUR

0

Fortsetzungsinteresse

gering

Gruppe_Insolvenzplan

Gruppe 3 (Übrige)

Gruppe_StaRUG

nicht planbetroffend

Planquote_pct

30

Planrate_EUR

159600

Kommentar

Dienstleister Versicherungen sonstige

Datei: 05_bwa_susa_auszug.csv

Position

Umsatzerlöse

2023_IST

19800000

2024_IST

18400000

2025_IST_vorläufig

16900000

2026_Jan

1240000

2026_Feb

1480000

2026_Mrz

1620000

2026_Apr

1390000

2026_Mai_Plan

1580000

2026_Plan_Gesamt

19100000

Kommentar

Rückgang 2025 wegen Festpreisverlusten; 2026 Anstieg durch neue Aufträge

Position

Erloesschmälerungen

2023_IST

-320000

2024_IST

-280000

2025_IST_vorläufig

-410000

2026_Jan

-25000

2026_Feb

-38000

2026_Mrz

-42000

2026_Apr

-31000

2026_Mai_Plan

-35000

2026_Plan_Gesamt

-430000

Kommentar

Gutschriften Nachtragsreduzierungen; höchster Wert 2025

Position

Nettoumsatz

2023_IST

19480000

2024_IST

18120000

2025_IST_vorläufig

16490000

2026_Jan

1215000

2026_Feb

1442000

2026_Mrz

1578000

2026_Apr

1359000

2026_Mai_Plan

1545000

2026_Plan_Gesamt

18670000

Position

Materialaufwand Roh-Hilfs-Betriebsstoffe

2023_IST

-10050000

2024_IST

-10450000

2025_IST_vorläufig

-10540000

2026_Jan

-729000

2026_Feb

-938000

2026_Mrz

-889000

2026_Apr

-814000

2026_Mai_Plan

-865000

2026_Plan_Gesamt

-10540000

Kommentar

Materialquote 2025 zu hoch (64%); Ziel 56% durch Gleitklauseln

Position

Materialaufwand Fremdleistungen

2023_IST

-330000

2024_IST

-220000

2025_IST_vorläufig

-190000

2026_Jan

-12000

2026_Feb

-15000

2026_Mrz

-18000

2026_Apr

-14000

2026_Mai_Plan

-16000

2026_Plan_Gesamt

-195000

Kommentar

Lohnfertigung Verzinkung Lackierung

Position

Rohmarge

2023_IST

9100000

2024_IST

7450000

2025_IST_vorläufig

5760000

2026_Jan

474000

2026_Feb

489000

2026_Mrz

671000

2026_Apr

531000

2026_Mai_Plan

664000

2026_Plan_Gesamt

7935000

Position

Personalaufwand

2023_IST

-4900000

2024_IST

-5200000

2025_IST_vorläufig

-5450000

2026_Jan

-435000

2026_Feb

-442000

2026_Mrz

-448000

2026_Apr

-452000

2026_Mai_Plan

-450000

2026_Plan_Gesamt

-5350000

Kommentar

Inkl. Arbeitgeberanteile SV; 2025 erhöhte Krankenquote +0.7 MEUR

Position

Abschreibungen AV

2023_IST

-640000

2024_IST

-650000

2025_IST_vorläufig

-670000

2026_Jan

-53000

2026_Feb

-53000

2026_Mrz

-53000

2026_Apr

-53000

2026_Mai_Plan

-53000

2026_Plan_Gesamt

-640000

Kommentar

Linear; Maschinenpark und Ausbau

Position

Sonstige Personalnebenkosten

2023_IST

-180000

2024_IST

-195000

2025_IST_vorläufig

-210000

2026_Jan

-17000

2026_Feb

-16000

2026_Mrz

-18000

2026_Apr

-17000

2026_Mai_Plan

-17000

2026_Plan_Gesamt

-210000

Kommentar

Dienstreisen Fortbildung

Position

Miete / Erbbauzins

2023_IST

-96000

2024_IST

-96000

2025_IST_vorläufig

-96000

2026_Jan

-8000

2026_Feb

-8000

2026_Mrz

-8000

2026_Apr

-8000

2026_Mai_Plan

-8000

2026_Plan_Gesamt

-96000

Kommentar

Erbbauzins Stadt Hamburg; unverändert

Position

Energieaufwand

2023_IST

-185000

2024_IST

-210000

2025_IST_vorläufig

-198000

2026_Jan

-16000

2026_Feb

-17000

2026_Mrz

-16000

2026_Apr

-16000

2026_Mai_Plan

-16000

2026_Plan_Gesamt

-195000

Kommentar

Gas Strom; Rückgang gegenüber 2023 aber über Vorkrisenniveau

Position

Kommunikation IT Versicherungen

2023_IST

-142000

2024_IST

-158000

2025_IST_vorläufig

-167000

2026_Jan

-13000

2026_Feb

-14000

2026_Mrz

-13000

2026_Apr

-13000

2026_Mai_Plan

-14000

2026_Plan_Gesamt

-165000

Kommentar

ERP-System Sage SaaS Upgrade 2026 geplant (+18 TEUR)

Position

EBITDA

2023_IST

1957000

2024_IST

941000

2025_IST_vorläufig

-1031000

2026_Jan

-68000

2026_Feb

-61000

2026_Mrz

115000

2026_Apr

-28000

2026_Mai_Plan

106000

2026_Plan_Gesamt

1279000

Kommentar

2026 Plan EBITDA positiv nach Wegfall Verlustprojekte

Position

EBIT

2023_IST

1317000

2024_IST

291000

2025_IST_vorläufig

-1701000

2026_Jan

-121000

2026_Feb

-114000

2026_Mrz

62000

2026_Apr

-81000

2026_Mai_Plan

53000

2026_Plan_Gesamt

639000

Position

Zinsergebnis

2023_IST

-280000

2024_IST

-310000

2025_IST_vorläufig

-390000

2026_Jan

-32000

2026_Feb

-31000

2026_Mrz

-32000

2026_Apr

-32000

2026_Mai_Plan

-30000

2026_Plan_Gesamt

-360000

Kommentar

NordBank Investitionsdarlehen + Kontokorrentzinsen

Position

EBT

2023_IST

1037000

2024_IST

-19000

2025_IST_vorläufig

-2091000

2026_Jan

-153000

2026_Feb

-145000

2026_Mrz

30000

2026_Apr

-113000

2026_Mai_Plan

23000

2026_Plan_Gesamt

279000

Position

Ertragsteuern (geschätzt)

2023_IST

-280000

2024_IST

0

2025_IST_vorläufig

0

2026_Jan

0

2026_Feb

0

2026_Mrz

0

2026_Apr

0

2026_Mai_Plan

0

2026_Plan_Gesamt

-98000

Kommentar

2024 und 2025 kein Steueraufwand wegen Verlust; 2026 bei Planerfolg

Position

Jahresergebnis

2023_IST

757000

2024_IST

-19000

2025_IST_vorläufig

-2091000

2026_Jan

-153000

2026_Feb

-145000

2026_Mrz

30000

2026_Apr

-113000

2026_Mai_Plan

23000

2026_Plan_Gesamt

181000

Position

Bilanzsumme (Stichtag)

2023_IST

13200000

2024_IST

12400000

2025_IST_vorläufig

10800000

2026_Plan_Gesamt

12900000

Kommentar

Sinkende Bilanzsumme 2025 wegen Verlust; 2026 stabiler

Position

Eigenkapital

2023_IST

1450000

2024_IST

1130000

2025_IST_vorläufig

-910000

2026_Plan_Gesamt

270000

Kommentar

Negatives EK per 31.12.2025 (vorläufig); Plan ergibt positives EK nach Forderungsverzichten

Position

Eigenkapitalquote

2023_IST

11.0%

2024_IST

9.1%

2025_IST_vorläufig

-8.4%

2026_Plan_Gesamt

2.1%

Kommentar

Covenant NordBank 12% nicht erfüllt seit Q4 2024

Position

Verbindlichkeiten_gesamt

2023_IST

9850000

2024_IST

9680000

2025_IST_vorläufig

10350000

2026_Plan_Gesamt

11250000

Kommentar

Anstieg durch SV- und Steuerrueckstaende sowie Investor-Darlehen

Position

Forderungen_LL_brutto

2023_IST

2900000

2024_IST

3240000

2025_IST_vorläufig

3420000

2026_Jan

3380000

2026_Feb

3520000

2026_Mrz

3600000

2026_Apr

3680000

2026_Mai_Plan

3580000

2026_Plan_Gesamt

3200000

Kommentar

Debitorenlaufzeit 2025: 61 Tage (Ziel 45 Tage)

Position

Vorraeate

2023_IST

1280000

2024_IST

1600000

2025_IST_vorläufig

1640000

2026_Jan

1610000

2026_Feb

1590000

2026_Mrz

1480000

2026_Apr

1420000

2026_Mai_Plan

1380000

2026_Plan_Gesamt

1200000

Kommentar

Lagerabbau als Sanierungsmassnahme; Ziel 1200 TEUR

Datei: 07_sanierungsmassnahmen.csv

Nr

1

Massnahme

Materialgleitklauseln in allen Neuverträgen (HRC-Index Platts)

Kategorie

Ertragsverbesserung

Wirkungsart

Margenschutz

Start

KW22/2026 sofort

Einmaleffekt_EUR

0

Laufender_Jahreseffekt_EUR

650000

Zeithorizont

dauerhaft ab 2027

Status

pilotiert (Stadtwerke-Neuauftrag)

Verantwortlich

GF Petersen / Vertrieb

Risiko

mittel - Kundenwiderstand möglich

Kommentar

Angebote seit 16.05.2026 nur noch mit Gleitklausel; Stadtwerke akzeptiert; InfraRail in Verhandlung

Nr

2

Massnahme

Abbau Lagerbestand Rohmaterial und Halbfabrikate

Kategorie

Liquidität

Wirkungsart

Einmaliquiditaet

Start

KW23/2026

Einmaleffekt_EUR

430000

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

4 Monate

Status

offen (50% erledigt)

Verantwortlich

CFO Hollender / Logistik

Risiko

mittel - EV-Risiko Stahlhandel

Kommentar

Lagerabbau von 1.64 Mio auf Ziel 1.2 Mio EUR; 50% des Abbaus bereits eingeleitet

Nr

3

Massnahme

Investorentranche Nordlicht Turnaround Fonds (Tranche 1)

Kategorie

Finanzierung

Wirkungsart

Brückenliquidität

Start

KW25/2026 (Planannahme)

Einmaleffekt_EUR

900000

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

einmalig

Status

Term Sheet unterzeichnet (nicht bindend)

Verantwortlich

RA Westphal / CFO

Risiko

hoch - MAC-Klausel; Sicherheitenabstimmung offen

Kommentar

900 TEUR bei Planannahme; Rechtsverbindlichkeit folgt nach Verhandlungen

Nr

4

Massnahme

Investorentranche Nordlicht Turnaround Fonds (Tranche 2)

Kategorie

Finanzierung

Wirkungsart

Betriebsmittel

Start

KW30/2026 (nach Rechtskraft)

Einmaleffekt_EUR

500000

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

einmalig

Status

abhängig von Tranche 1

Verantwortlich

RA Westphal / CFO

Risiko

hoch - bedingt durch Covenant-Erfüllung

Kommentar

500 TEUR nach Rechtskraft Planbestätigung; Covenant-Erfüllung Mindestliquidität 150 TEUR

Nr

5

Massnahme

Einführung PMO Projektcontrolling (extern 6 Monate)

Kategorie

Ertragsverbesserung

Wirkungsart

EBITDA-Steigerung Projektmenge

Start

KW24/2026

Einmaleffekt_EUR

35000 Investition

Laufender_Jahreseffekt_EUR

-35000 Jahreskosten PMO

Zeithorizont

6 Monate extern; dann intern

Status

beauftragt (PMCC Hamburg)

Verantwortlich

GF Reimers / CFO

Risiko

niedrig

Kommentar

Monatliche Soll-Ist-Nachkalkulation je Projekt; Eskalationsprotokoll; Ziel EBITDA-Verbesserung 320 TEUR p.a.

Nr

6

Massnahme

Factoring Debitorenfinanzierung (nach Planvollzug)

Kategorie

Finanzierung

Wirkungsart

Dauerliquiditaet

Start

Q4 2026 (nach Planbestaetigung)

Einmaleffekt_EUR

800000 sofort freie Liquiditaet

Laufender_Jahreseffekt_EUR

-120000 Jahreskosten Factoringgebuehr

Zeithorizont

dauerhaft

Status

Anfrage bei 2 Anbietern laeuft

Verantwortlich

CFO Hollender

Risiko

mittel - Globalzession muss neu geregelt sein

Kommentar

Ziel: Debitorenlaufzeit von 61 auf 45 Tage; Factoring von SWN- und InfraRail-Forderungen

Nr

7

Massnahme

Kurzarbeit (Option - nicht bevorzugt)

Kategorie

Personalaufwand

Wirkungsart

Kostenreduzierung

Start

nicht aktiviert

Laufender_Jahreseffekt_EUR

200000 möglich bei 20% KUG

Zeithorizont

-

Status

nur bei starkem Auftragseinbruch

Verantwortlich

Betriebsrat Metzger / GF Reimers

Risiko

hoch - Belegschaftsmoral; Zertifizierungsrisiko

Kommentar

Option wenn Umsatz >15% hinter Plan; Betriebsrat vorab informieren; KUG-Antrag BA läuft separat

Nr

8

Massnahme

Verzicht Gesellschafterdarlehen Hansa Beteiligungs UG

Kategorie

Entschuldung

Wirkungsart

Bilanzverbesserung

Start

Planvollzug

Einmaleffekt_EUR

950000 Sanierungsgewinn (steuerfrei nach § 3a EStG)

Laufender_Jahreseffekt_EUR

60000 Zinsersparnis p.a.

Zeithorizont

einmalig + dauerhaft

Status

verhandelt; schriftlicher Verzicht ausstehend

Verantwortlich

RA Westphal / M. Roensberg

Risiko

mittel - Steuerfreistellung noch offen

Kommentar

Vollverzicht auf 950 TEUR + aufgelaufene Zinsen; Sanierungsgewinnantrag 02.06.2026 gestellt

Nr

9

Massnahme

Retention-Bonus Schlüsselperson Rainer Buchholz

Kategorie

Personalstrategie

Wirkungsart

Risikovermeidung

Start

14.06.2026

Einmaleffekt_EUR

24000

Laufender_Jahreseffekt_EUR

-

Zeithorizont

2 Tranchen je 12000

Status

Gespräch 14.06.2026 geplant

Verantwortlich

GF Petersen

Risiko

niedrig bei zeitnaher Einigung

Kommentar

Schlüsselperson DIN EN 1090-2 EXC 3; Verlust gefährdet Bahnauftrag-Segment (28% Umsatz)

Nr

10

Massnahme

Kurzfristige Stundung FA Hamburg-Mitte (USt Feb/Mrz)

Kategorie

Liquidität

Wirkungsart

Atempause

Start

05.05.2026

Einmaleffekt_EUR

251000 einmalig gestundet

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

18 Monate Ratenzahlung

Status

Antrag gestellt; Bescheid ausstehend

Verantwortlich

RA Westphal / StB Dresen

Risiko

mittel - FA kann ablehnen und vollstrecken

Kommentar

Stundungsantrag § 222 AO; bei Ablehnung: StaRUG-Stabilisierung beantragen

Nr

11

Massnahme

Claim Management: Nachtrag Wärmeprojekt Stellingen

Kategorie

Ertragsverbesserung

Wirkungsart

Forderungsrealisierung

Start

sofort

Einmaleffekt_EUR

110000 bis 200000 erwartet

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

3-6 Monate

Status

erneute Geltendmachung nach externer Rechtsberatung

Verantwortlich

RA Westphal

Risiko

hoch - Auftraggeber hat bereits abgewiesen

Kommentar

Gerichtsverfahren als Option; Vergleich anstreben; erster Nachtrag 340 TEUR auf 110 TEUR reduziert

Nr

12

Massnahme

Neue Preisgestaltung Angebote: Risikozuschlag 3% auf Festpreisanteile

Kategorie

Ertragsverbesserung

Wirkungsart

Margenschutz

Start

sofort

Einmaleffekt_EUR

0

Laufender_Jahreseffekt_EUR

280000

Zeithorizont

dauerhaft

Status

umgesetzt in neuen Angeboten seit 01.06.2026

Verantwortlich

Vertrieb / GF Petersen

Risiko

mittel - Marktpreistoleranz prüfen

Kommentar

Alle neuen Angebote seit 01.06.2026 mit 3% Sicherheitszuschlag und Preisgleitklausel

Nr

13

Massnahme

Verkauf nicht betriebsnotwendiger Fuhrpark (1 LKW Baujahr 2020)

Kategorie

Liquidität

Wirkungsart

Einmalerlöse

Start

KW26/2026

Einmaleffekt_EUR

65000 Erlöserwartung

Laufender_Jahreseffekt_EUR

0

Zeithorizont

einmalig

Status

in Vorbereitung

Verantwortlich

GF Petersen / CFO

Risiko

niedrig

Kommentar

Fuhrpark derzeit 3 LKW; 1 LKW entbehrlich nach Projektabschluss Altona; Inseratsentwurf erstellt

Nr

14

Massnahme

Energieeffizienz-Audit und Förderantrag (BAFA)

Kategorie

Ertragsverbesserung

Wirkungsart

Kostensenkung

Start

Q3 2026

Einmaleffekt_EUR

0

Laufender_Jahreseffekt_EUR

45000 ab 2027

Zeithorizont

dauerhaft

Status

Antrag BAFA in Vorbereitung

Verantwortlich

GF Petersen / Technik

Risiko

niedrig

Kommentar

BAFA-Bundesförderung Energieeffizienz Industrie; Investitionszuschuss und Einsparung Energiekosten

Datei: 09_vergleichsrechnung_arbeitsstand.csv

Position

NordBank AG (gesichert Maschinenpark)

Gruppe

Gruppe 1

Forderung_angemeldet_EUR

4200000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

3480000

Szenario_A_Quote_pct

82.9%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

2413000

Szenario_B_Quote_pct

57.5%

Szenario_C_Liquidation_EUR

1870000

Szenario_C_Quote_pct

44.5%

Kommentar

Plan: Absonderungserlöse (1.25 Mio) + Planquote 35% (Restforderung) + Sachanlage; Übertragung:
Kaufpreisanteil geschätzt; Liquidation: Zerschlagungswert

Position

LeasingWerk GmbH

Gruppe

Gruppe 1

Forderung_angemeldet_EUR

740000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

370000

Szenario_A_Quote_pct

50.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

200000

Szenario_B_Quote_pct

27.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

120000

Szenario_C_Quote_pct

16.2%

Kommentar

LeasingWerk hält Aussonderungsrecht; Plan bietet Fortführung + Quote; Übertragung: Neuvermarktung Leasingobjekte; Liquidation: Direktverwertung

Position

Stahlhandel Kuefte GmbH

Gruppe

Gruppe 2

Forderung_angemeldet_EUR

610000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

846000

Szenario_A_Quote_pct

138.7%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

195000

Szenario_B_Quote_pct

32.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

148000

Szenario_C_Quote_pct

24.3%

Kommentar

Plan über Quote (EV-Abgeltung 480 TEUR + Planquote 366 TEUR); Übertragung: EV-Herausgabe + geringe Insolvenzmassebeteiligung; Note: hoher Planwert wegen EV-Eigentumsrückgabe

Position

Nordstahl GmbH

Gruppe

Gruppe 2

Forderung_angemeldet_EUR

84000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

50400

Szenario_A_Quote_pct

60.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

27000

Szenario_B_Quote_pct

32.1%

Szenario_C_Liquidation_EUR

18000

Szenario_C_Quote_pct

21.4%

Position

Schweisstechnik Elbe GmbH

Gruppe

Gruppe 2

Forderung_angemeldet_EUR

67000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

40200

Szenario_A_Quote_pct

60.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

21000

Szenario_B_Quote_pct

31.3%

Szenario_C_Liquidation_EUR

14000

Szenario_C_Quote_pct

20.9%

Position

Verzinkerei Nord GmbH

Gruppe

Gruppe 2

Forderung_angemeldet_EUR

53000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

31800

Szenario_A_Quote_pct

60.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

17000

Szenario_B_Quote_pct

32.1%

Szenario_C_Liquidation_EUR

11000

Szenario_C_Quote_pct

20.8%

Position

Lackierer Billbrook GmbH

Gruppe

Gruppe 2

Forderung_angemeldet_EUR

38000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

22800

Szenario_A_Quote_pct

60.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

12000

Szenario_B_Quote_pct

31.6%

Szenario_C_Liquidation_EUR

8000

Szenario_C_Quote_pct

21.1%

Position

Kleingläubiger gesamt (<5 TEUR)

Gruppe

Gruppe 3 Kleingläubiger

Forderung_angemeldet_EUR

58000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

43500

Szenario_A_Quote_pct

75.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

18000

Szenario_B_Quote_pct

31.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

12000

Szenario_C_Quote_pct

20.7%

Kommentar

Kleingläubigerregelung im Plan 75%; deutlich besser als Alternative

Position

Übrige Gläubiger (5-50 TEUR)

Gruppe

Gruppe 3

Forderung_angemeldet_EUR

532000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

159600

Szenario_A_Quote_pct

30.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

165000

Szenario_B_Quote_pct

31.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

109000

Szenario_C_Quote_pct

20.5%

Kommentar

Gruppe 3 Quote knapp schlechter als Übertragungsszenario - Problem!; Begründung: Plan sichert laufende Aufträge und Mehrwert

Position

Finanzamt Hamburg-Mitte

Gruppe

Gruppe 4

Forderung_angemeldet_EUR

480000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

264000

Szenario_A_Quote_pct

55.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

148000

Szenario_B_Quote_pct

30.8%

Szenario_C_Liquidation_EUR

109000

Szenario_C_Quote_pct

22.7%

Kommentar

Plan klar besser; Stundung § 258 AO sichert Zahlungsfluss

Position

DRV und Krankenkassen

Gruppe

Gruppe 4 / Masse

Forderung_angemeldet_EUR

70000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

70000

Szenario_A_Quote_pct

100.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

70000

Szenario_B_Quote_pct

100.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

70000

Szenario_C_Quote_pct

100.0%

Kommentar

Masseverbindlichkeiten; immer 100%

Position

Hansa Beteiligungs UG

Gruppe

Gruppe 5

Forderung_angemeldet_EUR

950000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

0

Szenario_A_Quote_pct

0.0%

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

0

Szenario_B_Quote_pct

0.0%

Szenario_C_Liquidation_EUR

0

Szenario_C_Quote_pct

0.0%

Kommentar

Nachrangig; kein Erlöse in keiner Alternative; Verzicht als Sanierungsbeitrag

Position

Gesamtbefriedigung alle Gläubiger

Forderung_angemeldet_EUR

7882000

Szenario_A_Insolvenzplan_EUR

5377300

Szenario_B_Übertragungsinsolvenz_EUR

3286000

Szenario_C_Liquidation_EUR

2489000

Kommentar

Summe aller Zahlungen an Gläubiger inklusive Sicherheitenabgeltungen

Position

Mehrwert Plan vs. Liquidation

Szenario_C_Quote_pct

2888300

Kommentar

Gläubigergesamtvorteil des Plans gegenüber Zerschlagung: 2.89 Mio EUR

Position

Mehrwert Plan vs. Übertragungsinsolvenz

Szenario_C_Quote_pct

2091300

Kommentar

Gläubigergesamtvorteil des Plans gegenüber Übertragungsinsolvenz: 2.09 Mio EUR

Position

Verwertungskosten Liquidation (Verwalter 15%)

Szenario_C_Liquidation_EUR

-373350

Kommentar

Abzug Verwaltungskosten bei Liquidation

Position

Verwertungskosten Übertragung (Verwalter + IV 12%)

Szenario_C_Liquidation_EUR

-394320

Kommentar

Abzug Verwaltergebühren bei Übertragungsinsolvenz

Position

Investorertrag Nordlicht (Darlehen + Zinsen)

Szenario_A_Quote_pct

1400000

Kommentar

Neue Finanzierung bringt Mehrwert in Plan; Kapitalkosten 7.5% p.a.

Position

Anfechtungsansprüche (Aktivum Insolvenzplan)

Szenario_A_Quote_pct

28500

Kommentar

Zinszahlung Gesellschafterdarlehen Sept. 2025 anfechtbar § 135 InsO

Datei: 15_stimmrechtssimulation.csv

Gruppe

Gruppe 1

Gläubiger

NordBank AG

Forderung_festgestellt_EUR

4200000

Stimmrecht_EUR

4200000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Nein

Summe_Ja_EUR

0

Summe_Nein_EUR

4200000

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

0

Köpfe_Nein

1

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Nein

Kopfmehrheit_erreicht

Nein

Cram_Down_nötig

Ja

Kommentar

NordBank signalisiert Ablehnung; Sicherheitenbewertung strittig; Cram-Down nach § 245 InsO vorbereiten

Gruppe

Gruppe 1

Gläubiger

LeasingWerk GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

740000

Stimmrecht_EUR

370000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

370000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

LeasingWerk profitiert von Vertragsfortführung; Zustimmung wahrscheinlich

Gruppe

Gruppe 1 Gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

4940000

Stimmrecht_EUR

4570000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Nein (wegen NordBank)

Summe_Ja_EUR

370000

Summe_Nein_EUR

4200000

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

2

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

1

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Nein (8.1%)

Kopfmehrheit_erreicht

Nein (50%)

Cram_Down_nötig

Ja

Kommentar

Gruppe 1 scheitert; Cram-Down unabdingbar; Voraussetzungen § 245 InsO zu prüfen

Gruppe

Gruppe 2

Gläubiger

Stahlhandel Kuefte GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

610000

Stimmrecht_EUR

610000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

610000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

Hohe Quote + EV-Abgeltung; Zustimmung sicher

Gruppe

Gruppe 2

Gläubiger

Nordstahl GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

84000

Stimmrecht_EUR

84000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

84000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Gruppe

Gruppe 2

Gläubiger

Schweisstechnik Elbe GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

67000

Stimmrecht_EUR

67000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

67000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Gruppe

Gruppe 2

Gläubiger

Verzinkerei Nord GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

53000

Stimmrecht_EUR

53000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

53000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Gruppe

Gruppe 2

Gläubiger

Lackierer Billbrook GmbH

Forderung_festgestellt_EUR

38000

Stimmrecht_EUR

38000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

38000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Gruppe

Gruppe 2 Gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

852000

Stimmrecht_EUR

852000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja (einstimmig)

Summe_Ja_EUR

852000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

5

Köpfe_Ja

5

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Kopfmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

Alle Lieferanten zustimmend; Zusammenhalt durch Fortsetzungsvereinbarung gesichert

Gruppe

Gruppe 3

Gläubiger

Kleine Gläubiger (<5 TEUR) gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

58000

Stimmrecht_EUR

58000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Mehrheitlich Ja

Summe_Ja_EUR

43500

Summe_Nein_EUR

5800

Summe_Unklar_EUR

8700

Kopfzahl_gesamt

60

Köpfe_Ja

45

Köpfe_Nein

4

Köpfe_Unklar

11

Summenmehrheit_erreicht

Ja

Kopfmehrheit_erreicht

Ja

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

Kleingläubigerklasse 75% Quote; überwiegende Zustimmung erwartet; 10% skeptisch

Gruppe

Gruppe 3

Gläubiger

Übrige Gläubiger (5-50 TEUR) gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

532000

Stimmrecht_EUR

532000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Unklar

Summe_Ja_EUR

200000

Summe_Nein_EUR

85000

Summe_Unklar_EUR

247000

Kopfzahl_gesamt

28

Köpfe_Ja

12

Köpfe_Nein

5

Köpfe_Unklar

11

Summenmehrheit_erreicht

Nein (37.6%)

Kopfmehrheit_erreicht

Nein (42.9%)

Cram_Down_nötig

Möglich

Kommentar

Gruppe 3 kritisch: 30% Quote unattraktiv; persönliche Ansprache nötig; einige Versicherungen neutral

Gruppe

Gruppe 3 Gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

590000

Stimmrecht_EUR

590000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Offen

Summe_Ja_EUR

243500

Summe_Nein_EUR

90800

Summe_Unklar_EUR

255700

Kopfzahl_gesamt

88

Köpfe_Ja

57

Köpfe_Nein

9

Köpfe_Unklar

22

Summenmehrheit_erreicht

Nein (41.3%)

Kopfmehrheit_erreicht

Ja (64.8%)

Cram_Down_nötig

Möglich

Kommentar

Summenmehrheit verfehlt; Kopfmehrheit knapp erreicht; Cram-Down möglich wenn andere Gruppen zustimmen

Gruppe

Gruppe 4

Gläubiger

Finanzamt Hamburg-Mitte

Forderung_festgestellt_EUR

480000

Stimmrecht_EUR

480000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Unklar/Neutral

Summe_Ja_EUR

240000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

240000

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

0

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

1

Summenmehrheit_erreicht

Nein

Kopfmehrheit_erreicht

Nein

Cram_Down_nötig

Möglich

Kommentar

FA stimmt selten aktiv zu; gibt aber oft keine Ablehnung; 55% Quote attraktiv gegenüber Insolvenzquote;
Gespräch am 12.06.2026

Gruppe

Gruppe 4

Gläubiger

DRV + Krankenkassen

Forderung_festgestellt_EUR

70000

Stimmrecht_EUR

0

Abstimmungsverhalten_Prognose

Massegläubiger; kein Stimmrecht

Kopfzahl_gesamt

3

Kopfmehrheit_erreicht

Nein

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

Masseverbindlichkeit; kein Stimmrecht; Zahlung aus Masse gesichert

Gruppe

Gruppe 4 Gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

550000

Stimmrecht_EUR

480000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Unklar

Summe_Ja_EUR

240000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

240000

Kopfzahl_gesamt

4

Köpfe_Ja

0

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

4

Summenmehrheit_erreicht

Nein (50%)

Kopfmehrheit_erreicht

Nein (0%)

Cram_Down_nötig

Ja

Kommentar

Gruppe 4 Zustimmung unklar; Cram-Down möglicherweise nötig

Gruppe

Gruppe 5

Gläubiger

Hansa Beteiligungs UG

Forderung_festgestellt_EUR

950000

Stimmrecht_EUR

950000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

950000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Kopfmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Cram_Down_nötig

Nein

Kommentar

Gesellschafterin stimmt zu; sie hat keine Alternative (Nachrang = 0 Quote)

Gruppe

Gruppe 5 Gesamt

Forderung_festgestellt_EUR

950000

Stimmrecht_EUR

950000

Abstimmungsverhalten_Prognose

Ja

Summe_Ja_EUR

950000

Summe_Nein_EUR

0

Summe_Unklar_EUR

0

Kopfzahl_gesamt

1

Köpfe_Ja

1

Köpfe_Nein

0

Köpfe_Unklar

0

Summenmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Kopfmehrheit_erreicht

Ja (100%)

Cram_Down_nötig

Nein

Gruppe

Gesamtergebnis Insolvenzplan

Forderung_festgestellt_EUR

6882000

Stimmrecht_EUR

6442000

Summe_Ja_EUR

2655500

Summe_Nein_EUR

4290800

Summe_Unklar_EUR

495700

Kopfzahl_gesamt

100

Köpfe_Ja

64

Köpfe_Nein

10

Köpfe_Unklar

26

Summenmehrheit_erreicht

Nein (41.2%)

Kopfmehrheit_erreicht

Ja (64%)

Kommentar

Ohne Cram-Down: Plan scheitert wegen Gruppen 1 (NordBank) und 3; MIT Cram-Down gem § 245 InsO: realisierbar wenn mindestens Gruppen 2 und 5 zustimmen

Gruppe

Cram-Down-Analyse § 245 InsO

Kommentar

Voraussetzungen: mind. 1 Gruppe zugestimmt (Gruppe 2 + 5 sicher); keine Gruppe schlechter als bestes Alternativszenario; NordBank erhält 3.48 Mio > 2.41 Mio Übertragungsinsolvenz; § 245 Abs 1 Nr 1 erfüllt

Gruppe

StaRUG-Abstimmung (Klassen A-C)

Kommentar

Klasse A (NordBank): 75% erforderlich; Ablehnung wahrscheinlich; Cram-Down nach § 26 StaRUG;
Klasse B (LeasingWerk): Zustimmung; Klasse C (Gesellschafterin): Zustimmung

Datei: 18_planvollzug_kalender.csv

Datum

2026-05-12

Meilenstein

Erstgespräch Mandant; Mandatsnotiz erstellt

Kategorie

Mandat

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Mandatsnotiz 01_mandatsnotiz_erstgespraech.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-05-13

Meilenstein

Vollmacht Original erhalten

Kategorie

Mandat

Verantwortlich

GF Reimers

Nachweis

Vollmacht-Original Aktenmappe

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-05-14

Meilenstein

13-Wochen-Liquiditätsplanung durch CFO

Kategorie

Analyse

Verantwortlich

CFO Hollender

Nachweis

03_liquiditaetsstatus.csv

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-05-16

Meilenstein

Vorläufiger Ueberschuldungsstatus durch StB Dresden

Kategorie

Analyse

Verantwortlich

StB Dresden

Nachweis

Ueberschuldungsstatus 11.05.2026

Status

erledigt

Puffer_Tage

2

Kommentar

Noch nicht abschliessend testiert

Datum

2026-05-19

Meilenstein

Gesprach NordBank AG Sanierungsteam

Kategorie

Verhandlung

Verantwortlich

GF Reimers + RA Westphal

Nachweis

Gesprächsprotokoll

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Kommentar

NordBank signalisiert Ablehnung; Verhandlung offen

Datum

2026-05-19

Meilenstein

Krisenursachen-Workshop

Kategorie

Analyse

Verantwortlich

RA Westphal (Moderation)

Nachweis

06_krisenursachen_workshop.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-05-26

Meilenstein

Investor Term Sheet Nordlicht (Version 0.3)

Kategorie

Finanzierung

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

08_investor_term_sheet.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Kommentar

Noch nicht bindend

Datum

2026-05-28

Meilenstein

Projektzahlung Elbe Anlagenbau (380 TEUR) eingegangen

Kategorie

Liquidität

Verantwortlich

CFO Hollender

Nachweis

Kontoauszug Sparkasse 28.05.2026

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Kommentar

Kritische Liquiditätssicherung Mai

Datum

2026-05-30

Meilenstein

DRV-Zahlung (48 TEUR) veranlasst

Kategorie

Steuern/SV

Verantwortlich

CFO Hollender

Nachweis

Überweisungsbeleg

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Kommentar

Strafanzeigenrisiko § 266a StGB abgewendet

Datum

2026-06-02

Meilenstein

Antrag § 3a EStG Sanierungsgewinn FA Hamburg-Mitte

Kategorie

Steuern

Verantwortlich

StB Dresen

Nachweis

Antragsschreiben FA

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-05

Meilenstein

Sicherheitengutachten Brandt endgültiger Entwurf

Kategorie

Bewertung

Verantwortlich

SV Brandt

Nachweis

14_sicherheitenbewertung.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

3

Kommentar

Abschlussversion bis 10.06.2026

Datum

2026-06-05

Meilenstein

Gruppen-/Klassenentwurf fertiggestellt

Kategorie

Plan

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

10_gruppen_klassen_entwurf.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-09

Meilenstein

Steuer- und SV-Risiken-Memo

Kategorie

Analyse

Verantwortlich

StB Dresen

Nachweis

13_steuer_sv_risiken.md

Status

erledigt

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-10

Meilenstein

Sicherheitengutachten Brandt finalisiert

Kategorie

Bewertung

Verantwortlich

SV Brandt

Nachweis

Gutachten PDF Anlage 3

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-05

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-12

Meilenstein

Rechtsgutachten Globalzession Priorität (Müller & Fischer)

Kategorie

Recht

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Rechtsgutachten

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-09

Puffer_Tage

0

Kommentar

Kritisch für Cram-Down-Vorbereitung

Datum

2026-06-12

Meilenstein

Vergleichsrechnung: Übertragungsszenario ergänzt

Kategorie

Plan

Verantwortlich

CFO Hollender

Nachweis

09_vergleichsrechnung_arbeitsstand.csv

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-10

Puffer_Tage

1

Kommentar

Red-Team-Einwand Nr. 1 schliessen

Datum

2026-06-13

Meilenstein

Mandantengespräch Verfahrenswahl finale Entscheidung

Kategorie

Mandat

Verantwortlich

GF Reimers / RA Westphal

Nachweis

Entscheidungsprotokoll

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-12

Puffer_Tage

0

Kommentar

Ergebnis: Insolvenzplan Eigenverwaltung (Option B)

Datum

2026-06-14

Meilenstein

Buchholz Retention-Bonus Gespräch und Vertrag

Kategorie

Personal

Verantwortlich

GF Petersen

Nachweis

Vereinbarung Buchholz

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-13

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-14

Meilenstein

Verzichtserklärung Gesellschafterdarlehen (notariell)

Kategorie

Plan

Verantwortlich

RA Westphal / M. Roensberg

Nachweis

Notarielle Erklärung

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-13

Puffer_Tage

0

Kommentar

Beurkundung Notar Dr. Schroeder Hamburg

Datum

2026-06-14

Meilenstein

Commitment Letter Investor Nordlicht (500 TEUR Konventionalstrafe)

Kategorie

Finanzierung

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Commitment Letter

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-13

Puffer_Tage

1

Datum

2026-06-15

Meilenstein

Betriebsrat-Unterrichtung § 111 BetrVG

Kategorie

Kommunikation

Verantwortlich

GF Reimers

Nachweis

Protokoll BR-Sitzung

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-13

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-15

Meilenstein

Briefe an NordBank / LeasingWerk / Stahlhandel Kuefte

Kategorie

Kommunikation

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Briefe + Nachweisversand

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-14

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-15

Meilenstein

Gläubigerausschuss-Kandidaten benennen

Kategorie

Prozess

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Benennung an Gericht

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-14

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-15

Meilenstein

Masseplan (Massesicherungsplan) finalisiert

Kategorie

Plan

Verantwortlich

CFO Hollender

Nachweis

Masseplan Excel

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-12

Puffer_Tage

1

Datum

2026-06-16

Meilenstein

Insolvenzantrag und Eigenverwaltungsantrag beim AG Hamburg

Kategorie

Gericht

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Antragsschrift + Anlagen

Status

offen

Abhängigkeit

alle vorherigen

Puffer_Tage

0

Kommentar

KRITISCHER PFAD; Gebührenvorschuss 5000 EUR vorab

Datum

2026-06-16

Meilenstein

Planentwurf (darstellend + gestaltend) eingereicht

Kategorie

Plan

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Plan-PDF + DOCX

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-16

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-17

Meilenstein

Anordnung vorläufige Eigenverwaltung erwartet (AG Hamburg)

Kategorie

Gericht

Verantwortlich

Gericht

Nachweis

Beschluss

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-16

Puffer_Tage

3

Datum

2026-06-19

Meilenstein

Datenraum vollständig und gesichert

Kategorie

Analyse

Verantwortlich

CFO Hollender / RA Westphal

Nachweis

Datenraumprotokoll

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-17

Puffer_Tage

0

Datum

2026-06-23

Meilenstein

Gläubigerversammlung / Erörterungstermin (Termin voraussichtlich)

Kategorie

Gericht

Verantwortlich

Gericht / RA Westphal

Nachweis

Protokoll Versammlung

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-17

Puffer_Tage

7

Kommentar

Termin muss Gericht festsetzen; erfahrungsgemäss 1-2 Wochen nach Eröffnung

Datum

2026-06-25

Meilenstein

Insolvenzgeldsicherung Lohn Juni (bei Insolvenzeröffnung)

Kategorie

Personal

Verantwortlich

CFO Hollender / BA

Nachweis

Insolvenzgeld-Antrag

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-17

Puffer_Tage

0

Kommentar

Bundesagentur für Arbeit; Vorschuss möglich

Datum

2026-07-01

Meilenstein

Abstimmungstermin (Planentwurf vorgelegt)

Kategorie

Gericht

Verantwortlich

RA Westphal / Sachwalter

Nachweis

Abstimmungsprotokoll

Status

offen

Abhängigkeit

2026-06-23

Puffer_Tage

7

Kommentar

Nein-Stimmen NordBank + ggf Gruppe 3; Cram-Down beantragt

Datum

2026-07-15

Meilenstein

Planbestaetigung durch AG Hamburg erwartet (§ 248 InsO)

Kategorie

Gericht

Verantwortlich

Gericht

Nachweis

Bestaetungsbeschluss

Status

offen

Abhängigkeit

2026-07-01

Puffer_Tage

14

Datum

2026-07-20

Meilenstein

Ausfertigung Planbestätigung + Rechtsmittelfrist läuft

Kategorie

Recht

Verantwortlich

RA Westphal

Nachweis

Ausfertigung + Fristnotiz

Status

offen

Abhängigkeit

2026-07-15

Puffer_Tage

5

Kommentar

Beschwerdefrist 2 Wochen gem § 253 InsO

Datum

2026-08-04

Meilenstein

Rechtskraft der Planbestätigung (wenn keine Beschwerde)

Kategorie

Recht

Verantwortlich

Gericht

Nachweis

Rechtskraftbescheinigung

Status

offen

Abhängigkeit

2026-07-20

Puffer_Tage

0

Kommentar

MAC-Risiko: NordBank könnte Beschwerde einlegen

Datum

2026-08-07

Meilenstein

Investor Tranche 1 (900 TEUR) Auszahlung bei Planannahme

Kategorie

Finanzierung

Verantwortlich

Nordlicht / CFO

Nachweis

Kontoeingang

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-04

Puffer_Tage

3

Datum

2026-08-14

Meilenstein

Erste Planraten an Gruppen 2 (40%) und Kleingläubigerklasse (75%)

Kategorie

Planvollzug

Verantwortlich

Treuhander

Nachweis

Zahlungsnachweise

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-07

Puffer_Tage

7

Datum

2026-08-14

Meilenstein

Eigentumsvorbehalts-Abgeltung Stahlhandel Kuefte (480 TEUR)

Kategorie

Planvollzug

Verantwortlich

Treuhander / CFO

Nachweis

Zahlungsnachweis

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-07

Puffer_Tage

0

Datum

2026-09-01

Meilenstein

Audit DIN EN 1090-2 EXC 3 Verlängerung (DQS GmbH)

Kategorie

Betrieb

Verantwortlich

GF Petersen / Buchholz

Nachweis

Zertifikat neu

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-14

Puffer_Tage

0

Kommentar

KRITISCH; Zertifikat gültig bis 30.09.2026

Datum

2026-09-30

Meilenstein

DIN EN 1090-2 Zertifikat Verlängerung erwartet

Kategorie

Betrieb

Verantwortlich

DQS GmbH

Nachweis

Zertifikat

Status

offen

Abhängigkeit

2026-09-01

Puffer_Tage

0

Datum

2026-10-01

Meilenstein

Investor Tranche 2 (500 TEUR) Auszahlung nach Rechtskraft

Kategorie

Finanzierung

Verantwortlich

Nordlicht / CFO

Nachweis

Kontoeingang

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-04

Puffer_Tage

0

Datum

2026-10-15

Meilenstein

Zweite Planraten Gruppe 4 (FA Hamburg Erstrate)

Kategorie

Planvollzug

Verantwortlich

Treuhander

Nachweis

Zahlungsnachweis

Status

offen

Abhängigkeit

2026-10-01

Puffer_Tage

0

Datum

2026-12-31

Meilenstein

Erster Jahresabschluss nach Planvollzug (2026 geprüft)

Kategorie

Reporting

Verantwortlich

StB Dresen / WP

Nachweis

Jahresabschluss testiert

Status

offen

Abhängigkeit

2026-10-01

Puffer_Tage

0

Datum

2027-02-15

Meilenstein

Zweite Rate Gruppe 2 (20%) und Gruppe 3 Restrate

Kategorie

Planvollzug

Verantwortlich

Treuhander

Nachweis

Zahlungsnachweise

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-04

Puffer_Tage

0

Kommentar

12 Monate nach Rechtskraft

Datum

2028-08-04

Meilenstein

Ende Planüberwachung (24 Monate nach Rechtskraft)

Kategorie

Planvollzug

Verantwortlich

Treuhander

Nachweis

Abschlussbericht

Status

offen

Abhängigkeit

2026-08-04

Puffer_Tage

0

Datum

2030-08-07

Meilenstein

Investor-Darlehen Rückzahlung (Bullet 1.4 Mio + Zinsen)

Kategorie

Finanzierung

Verantwortlich

CFO

Nachweis

Zahlungsnachweis

Status

offen

Abhängigkeit

2028-08-04

Puffer_Tage

0

Kommentar

48 Monate nach Auszahlung Tranche 1

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz – Erstgespräch Metallbau Hansa GmbH

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 12. Mai 2026

Verfasser: RA Dr. Karolin Westphal

Anwesend: Anna Reimers (GF), Lukas Petersen (GF), Björn Hollender (CFO), RA Dr. Westphal

Ort: Kanzlei Westphal & Partner, Große Bleichen 19, 20354 Hamburg

1. Ausgangslage und Mandatsanlass

Die Metallbau Hansa GmbH (nachfolgend: "Mandantin" oder "Gesellschaft") ist ein in Hamburg-Billbrook ansässiger Metallbaudienstleister mit rund 86 Beschäftigten. Das Unternehmen fertigt Stahlbaugruppen, Trägerkonstruktionen und vorgefertigte Moduleinheiten für kommunale Wärmeprojekte, Bahnstationen sowie industrielle Anlagenbauer. Der erzielte Jahresumsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei 18,4 Mio. Euro, brach jedoch 2025 auf vorläufig 16,9 Mio. Euro ein.

Geschäftsführerin Anna Reimers hat die Kanzlei am 7. Mai 2026 telefonisch kontaktiert und um dringenden Beratungstermin gebeten. Die Gesellschaft steht nach ihren Angaben vor dem Hintergrund einer angespannten Liquiditätssituation, einer auslaufenden Kontokorrentlinie der NordBank AG sowie mehrerer offener Lieferantenforderungen vor der Frage, ob und wie das Unternehmen ohne Insolvenzantrag oder mit einer geregelten Insolvenz in Eigenverwaltung oder einem StaRUG-Restrukturierungsplan fortgeführt werden kann.

2. Sachverhalt im Detail

2.1 Unternehmensstruktur

Alleingesellschafterin der Metallbau Hansa GmbH ist die Hansa Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch die Gesellschafterin Maria Rösberg. Die operative Geschäftsführung liegt seit 2019 bei Anna Reimers (kaufmännisch) und Lukas Petersen (technisch). Der CFO Björn Hollender wurde Anfang 2025 eingestellt, um das Controlling zu verbessern.

2.2 Wesentliche Gläubiger

Nach Angabe der Geschäftsführung bestehen folgende wesentliche Verbindlichkeiten:

- **NordBank AG** (Hausbank): Kontokorrentlinie in Höhe von 2,0 Mio. Euro ist vollständig ausgenutzt; Investitionsdarlehen von 1,2 Mio. Euro (Restvaluta), gesichert durch Sicherungsübereignung des Maschinenparks und Globalzession auf Forderungen. Die NordBank hat mit Schreiben vom 28. April 2026 die fristgerechte Rückführung des Kontokorrentkredit bis 30. Juni 2026 angekündigt und eine Covenant-Verletzung (Eigenkapitalquote) gerügt.
- **LeasingWerk GmbH:** Finanzierungsleasing für zwei CNC-Bearbeitungszentren sowie einen Kran; monatliche Leasingrate gesamt 38.400 Euro. Die Gesellschaft ist mit einer Rate in Rückstand.
- **Stahlhandel Küste GmbH:** Lieferant für Rohmaterial, Forderung ca. 610.000 Euro, davon 280.000 Euro fällig. Verlängerter Eigentumsvorbehalt an halbfertigem Material. Lieferstopp wurde mündlich angedroht.
- **Finanzamt Hamburg-Mitte:** Rückstand Umsatzsteuer Februar 2026 (92.000 Euro), März 2026 (88.000 Euro) und Lohnsteuer April 2026 (47.000 Euro). Stundungsantrag vom 5. Mai 2026 noch nicht beschieden.
- **Gesellschafterdarlehen Hansa Beteiligungs UG:** 950.000 Euro nachrangig; wurde 2023 zur Überbrückung einer Auftragslücke gewährt. Keine Sicherheit, aber mündliche Absprache über Rangrücktritt.

2.3 Liquiditätslage

Der CFO legte eine erste handschriftliche Übersicht vor. Auf dem Kontokorrentkonto (Stand 12. Mai 2026): Negativsaldo von ca. 8.000 Euro. Ein zweites Konto bei der Sparkasse Holstein weist ein Guthaben von ca. 193.000 Euro auf. Lohnzahlungen für Mai 2026 sind zum 25. Mai fällig (ca. 420.000 Euro brutto). Die NordBank hat keinen Ermessensspielraum mehr zugesagt.

Die Mandantin erwartet in KW 22 eine Projektzahlung des Kunden "Elbe Anlagenbau GmbH" von 380.000 Euro (Abschlag auf Auftrag EA-2025-17). Diese Zahlung ist nicht final bestätigt; der Ansprechpartner beim Kunden hat auf übliche 10-tägige Prüffrist verwiesen.

2.4 Krisenursachen (vorläufige Einschätzung)

- Zwei Großaufträge (Bahnhof Altona-Süd und Wärmeprojekt Stellingen) wurden zu Festpreisen ohne Materialgleitklausel abgeschlossen. Der Stahlpreisanstieg 2023/2024 hat die Marge dieser Aufträge nahezu vollständig aufgezehrt.
- Das Projektcontrolling war bis Ende 2024 unzureichend: monatliche Nachkalkulation fehlte, Mehrkostenpotenziale wurden zu spät eskaliert.
- Die NordBank AG hat nach Covenant-Verletzung (Nettoverschuldung/EBITDA > 5,0x per 31.12.2025) eine Erhöhung der Kreditlinie abgelehnt.
- Ein größerer Kundenauftrag (Stadtwerke Nord, Volumen 2,8 Mio. Euro) hat sich durch behördliche Genehmigungsverzögerungen um sechs Monate nach hinten verschoben.

3. Sofortfragen und Handlungsbedarf

3.1 Insolvenzrechtliche Statusprüfung

Es ist dringend zu klären, ob zum Gesprächszeitpunkt bereits Zahlungsunfähigkeit im Sinne von Paragraph 17 InsO eingetreten ist. Eine Zahlungsunfähigkeit ist anzunehmen, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen, und diese Unfähigkeit nicht nur vorübergehend ist. Die "Drei-Wochen-Regel" des IDW gilt als Orientierungsgröße, ist aber nicht der einzige Maßstab.

Die Kanzlei hat die Mandantin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführer gemäß Paragraph 15a InsO zur unverzüglichen Antragstellung verpflichtet sind, sobald Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegen. Bei Insolvenzverschleppung droht persönliche Haftung nach Paragraph 15b InsO sowie strafrechtliche Konsequenzen.

Die Mandantin wurde gebeten, bis 14. Mai 2026 eine vollständige Liquiditätsübersicht für die nächsten 13 Wochen (KW 20 bis KW 32) vorzulegen.

3.2 Überschuldungsstatus (Paragraph 19 InsO)

Ein vorläufiger Status per 30. April 2026 liegt nicht vor. Die Mandantin wurde angewiesen, den Steuerberater Axel Dresen (Dresen & Partner GmbH, Hamburg) zu beauftragen, einen vorläufigen Überschuldungsstatus bis zum 16. Mai 2026 zu erstellen. Schlüsselfragen: Ansatz des Maschinenparks zu Fortführungswerten versus Liquidationswerten; Werthaltigkeit der Globalzession.

3.3 Anfechtungs- und Haftungsrisiken

Zahlungen an Gesellschafter in den letzten 12 Monaten: Laut Geschäftsführerin Reimers wurden keine Gewinnausschüttungen vorgenommen. Das Gesellschafterdarlehen wurde nicht zurückgeführt. Zu prüfen ist, ob Zinszahlungen auf das Gesellschafterdarlehen in anfechtungsrelevanter Zeit erfolgt sind (Paragraph 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO; letzte 12 Monate).

Etwaige Zahlungen an Sicherungsgläubiger nach Insolvenzreife wären nach Paragraph 15b InsO zu bewerten.

3.4 Weiterer Fahrplan

Die Kanzlei hat mit der Mandantin folgende nächste Schritte vereinbart:

Schritt	Frist	Verantwortlich
13-Wochen-Liquiditätsstatus	14.05.2026	CFO Hollender

Vorläufiger Überschuldungsstatus	16.05.2026	StB Dresen
Vollmacht (Original)	13.05.2026	GF Reimers
Gläubigerübersicht vollständig	14.05.2026	CFO Hollender
Sicherheitenverträge (Kopie)	14.05.2026	GF Petersen
Gespräch NordBank AG	19.05.2026	GF Reimers + RA Westphal

4. Verfahrensalternativen – erste Einschätzung

Der Mandantin wurden vier Handlungsoptionen erläutert:

Option A – Außergerichtliche Einigung: Verhandlung mit NordBank AG über Prolongation und Stundung, parallel Verhandlung mit Finanzamt über Ratenzahlung, Gespräch mit Stahlhandel Küste. Voraussetzung: Liquiditätslücke ist schließbar, alle wesentlichen Gläubiger kooperieren. Risiko: Einzelgläubiger bricht aus und vollstreckt.

Option B – StaRUG-Restrukturierungsplan: Einbeziehung nur der Finanzgläubiger (NordBank AG, LeasingWerk GmbH, Gesellschafterdarlehen) in den Plan. Stundung und Teilverzicht gegen Investor-Tranche. Arbeitnehmer und Lieferanten bleiben außen vor. Voraussetzung: keine Zahlungsunfähigkeit zum Anzeigzeitpunkt (Paragraf 51 StaRUG).

Option C – Insolvenzplan in Eigenverwaltung nach Paragraphen 217 ff. und 270 ff. InsO:

Eröffnungsantrag mit Antrag und Eigenverwaltungsplanung nach Paragraf 270a InsO, gegebenenfalls Antrag auf vorläufige Eigenverwaltung nach Paragraf 270b InsO und parallele Vorbereitung eines Insolvenzplans. Ein Schutzschirm setzt zusätzlich Paragraf 270d InsO voraus. Insolvenzgeld deckt nicht pauschal künftige Löhne, sondern bei einem Insolvenzereignis offene Arbeitsentgeltansprüche für den gesetzlichen Zeitraum nach Paragraf 165 SGB III; eine Vorfinanzierung ist gesondert abzustimmen. Nachteile: Reputationseffekt und mögliche Lieferantenreaktionen.

Option D – Regelinsolvenz mit fremdverwalteter Planoption: Fremdverwalteter Insolvenzplan durch Insolvenzverwalter; nur sinnvoll, wenn Eigenverwaltungsvoraussetzungen nicht erfüllt.

Die Mandantin präferiert Option B oder Option C. Eine abschließende Verfahrenswahl ist noch nicht möglich, bis die Liquiditätsdaten und der Überschuldungsstatus vorliegen.

5. Vergütung und Vollmacht

Die Mandantin hat eine Stundensatzvereinbarung akzeptiert. Beratungshonorar: 320 Euro/Stunde zzgl. MwSt. Monatliche Abrechnung. Ein Vorschuss in Höhe von 15.000 Euro netto ist bis 15. Mai 2026 zu überweisen (Bankverbindung: siehe gesonderte Honorarvereinbarung). Die Vollmacht wird am 13. Mai 2026 im Original nachgereicht.

6. Vertraulichkeit und Mandatsgrenzen

Die Kanzlei vertritt ausschließlich die Metallbau Hansa GmbH als Gesellschaft, nicht die Geschäftsführer persönlich. Sollte ein Interessenkonflikt entstehen (etwa bei Organhaftungsfragen), wird die Kanzlei die Mandantin unverzüglich informieren. Die Geschäftsführer wurden darauf hingewiesen, dass sie für ihre persönliche strafrechtliche und zivilrechtliche Absicherung ggf. eigene anwaltliche Vertretung benötigen.

Unterschrift Verfasserin: Dr. K. Westphal

Kanzlei: Westphal & Partner Rechtsanwälte PartGmbH

Diese Notiz ist vertraulich und unterliegt dem anwaltlichen Berufsgeheimnis. Sie gibt den Stand der Informationen zum Gesprächszeitpunkt wieder und ersetzt keine abschließende Rechtsprüfung.

Datei

Office-Dokument: 02_unternehmensprofil.docx

Unternehmensprofil – Metallbau Hansa GmbH

Aktenzeichen: MH-2026-001

Stand: 14. Mai 2026

Erstellt von: CFO Björn Hollender, zusammengefasst durch RA Dr. K. Westphal

1. Stammdaten

Merkmal	Angabe
Firma	Metallbau Hansa GmbH
Handelsregister	HRB 142 387, Amtsgericht Hamburg
Sitz	Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg
Gründung	14. März 2003
Stammkapital	100.000 Euro (voll eingezahlt)
Gesellschafterin	Hansa Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), HRB 189 044 AG Hamburg
Geschäftsführung	Anna Reimers (kaufmännisch), Lukas Petersen (technisch)
CFO (prokuriert)	Björn Hollender
Steuerberater	Dresen & Partner GmbH WPG, Eppendorfer Baum 22, Hamburg
Hausbank	NordBank AG, Filiale Billstedt
Bilanzsumme 2024	ca. 12,4 Mio. Euro
Eigenkapital 2024	ca. 1,1 Mio. Euro (vorläufig, noch nicht testiert)

2. Geschäftstätigkeit und Leistungsportfolio

Die Metallbau Hansa GmbH ist auf die industrielle Vorfertigung von Stahlbaugruppen, Trägerkonstruktionen, Moduleinheiten und Sonderkonstruktionen aus Stahl und Aluminium spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über eine 6.800 m² große Produktionshalle in Hamburg-Billbrook, die zum Teil eigengenutzt (Erbbaurecht der Stadt Hamburg) und zum Teil angemietet ist.

2.1 Produktsegmente

Segment Kommunale Infrastruktur (ca. 42 % des Umsatzes): Lieferung von Stahl- und Aluminiumbaugruppen für kommunale Fernwärme-Trassenführungen, Übergabestationen und Dampfverteilsysteme. Hauptkunde: Stadtwerke Nord GmbH & Co. KG (Jahresrahmenvertrag 2024-2026, Auftragsvolumen zuletzt ca. 7,1 Mio. Euro p.a.).

Segment Bahninfrastruktur (ca. 28 % des Umsatzes): Vorgefertigte Überdachungskonstruktionen, Bahnsteigdächer und Treppenaufgänge für Regional- und S-Bahn-Stationen. Auftraggeber: InfraRail Service GmbH (Tochter eines bundeseigenen Unternehmens). Rahmenvertrag bis Ende 2027.

Segment Industrieller Anlagenbau (ca. 30 % des Umsatzes): Sonderstahlbau für Prozessanlagen, Druckbehälter-Stützrahmen, Leitungsführungen. Hauptkunde: Elbe Anlagenbau GmbH & Co. KG.

2.2 Fertigungstiefe und Lieferkette

Das Unternehmen bezieht Primärstahl ausschließlich von der Stahlhandel Küste GmbH (Hamburg) sowie gelegentlich von der Nordstahl GmbH (Altona). Eigene Säge-, Laser- und Schweißkapazitäten sind vorhanden. Oberflächenbehandlung (Verzinkung, Lackierung) wird an zwei Partnerbetriebe im Hamburger Hafen vergeben. Der Lagerbestand an Rohmaterial betrug zum 30. April 2026 vorläufig ca. 1,6 Mio. Euro (Buchwert).

3. Personal

Bereich	Kopfzahl (VZÄ)
Produktion / Fertigung	54
Logistik / Lager	8
Projektmanagement	7
Konstruktion / Technik	6
Kaufmännische Verwaltung	7
Geschäftsführung	2 (+ CFO als Prokurist)
Auszubildende	4
Gesamt	88 (inkl. 2 GF)

Tarifgebundenheit: Das Unternehmen ist nicht direkt tarifgebunden; es zahlt branchenübliche Gehälter, die am Metalltarif Hamburg (IG Metall) orientiert sind. Es besteht ein Betriebsrat (fünf Mitglieder, Vorsitzende: Karin Metzger). Sozialplan oder Interessenausgleich existieren nicht. Monatliche Lohnkosten inkl. Arbeitgeberanteile: ca. 450.000 Euro.

Schlüsselpersonen:

- Herstellungsleiter Rainer Buchholz (seit 2008, Schweißfachingenieur): kennt alle Großkunden-Prozesse.
- Projektleiterin Sinja Ohlmann (seit 2015): Bahnstation-Spezialistin.
- Hauptbuchhalter Klaus-Dieter Sander (seit 2011): hält Finanzdaten zusammen.

4. Wirtschaftliche Entwicklung

4.1 Umsatz und Ergebnis (vereinfacht)

Kennzahl	2023	2024	2025 (vorläufig)
Umsatz (Mio. €)	19,8	18,4	16,9
Rohmaterialquote	53 %	58 %	64 %
Personalaufwand (Mio. €)	4,9	5,2	5,45
EBITDA (Mio. €)	1,42	0,86	-0,42
EBIT (Mio. €)	0,78	0,21	-1,09
Zinsaufwand (Tsd. €)	280	310	390
Jahresergebnis (Tsd. €)	380	-110	-1.340 (vorläufig)

4.2 Ursachen des Ergebniseinbruchs

Der Haupttreiber ist die Materialpreisdynamik 2023/2024: Warmgewalzter Bandstahl (HRC) notierte Mitte 2023 mit ca. 820 Euro/t; in Festpreisverträgen aus 2022/2023 waren nur 680 Euro/t kalkuliert. Zwei Aufträge (Bahnstation Altona-Süd, Gesamtvolumen 3,1 Mio. Euro; Wärmeprojekt Stellingen, Volumen 2,4 Mio. Euro) wurden mit einem Deckungsbeitragsverlust von zusammen ca. 870.000 Euro abgewickelt.

Hinzu kam eine Debitorenlaufzeit, die sich von durchschnittlich 42 Tagen (2023) auf 61 Tage (2025) verlängerte, primär bedingt durch Zahlungsverzug bei InfraRail Service GmbH (Projektverzögerungen behördlicherseits).

4.3 Aktuelle Auftragslage

Der Auftragsbestand betrug per 14. Mai 2026 ca. 11,3 Mio. Euro (Vertragsvolumen noch nicht abgerechnet). Davon sind ca. 4,2 Mio. Euro durch unterschriebene Verträge und Bestellungen gedeckt. Der restliche Bestand beruht auf Rahmenverträgen, die noch abgerufen werden müssen. Der verzögerte Stadtwerke-Nord-Auftrag (ca. 2,8 Mio. Euro) ist vertraglich gebunden, aber der Abruf hängt von der Baugenehmigung für ein Fernwärmeprojekt ab, die für August 2026 erwartet wird.

5. Vermögenslage und Sicherheiten

5.1 Anlagevermögen

Position	Buchwert 30.04.2026	Schätzwert Fortführung	Schätzwert Liquidation
Maschinenpark (CNC, Kran, Schweißanlagen)	2,15 Mio. €	1,25 Mio. €	0,61 Mio. €
Büro- und EDV-Ausstattung	0,18 Mio. €	0,05 Mio. €	0,02 Mio. €
Fuhrpark (3 LKW, 2 Stapler)	0,29 Mio. €	0,20 Mio. €	0,14 Mio. €
Erbbaurecht-Ausbau	0,74 Mio. €	0,60 Mio. €	0,10 Mio. €

5.2 Umlaufvermögen

Position	Buchwert 30.04.2026
Vorräte (Rohmaterial, Halbfabrikate)	1,60 Mio. €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	3,24 Mio. €
Abzüglich Wertberichtigung	-0,42 Mio. €
Sonstige Forderungen	0,18 Mio. €
Kassenbestand und Bankguthaben	0,19 Mio. €

Hinweis: Die Globalzession der NordBank AG erstreckt sich auf alle Forderungen. Ob Eigentumsvorbehalte des Stahlhandel Küste an Halbfabrikaten durchgreifen, ist rechtlich zu klären (verlängerter Eigentumsvorbehalt vs. Verarbeitungsklausel der Bank).

6. Marktposition und strategische Perspektive

Die Metallbau Hansa GmbH ist regional gut positioniert. Im Großraum Hamburg gibt es nur zwei vergleichbare Anbieter ähnlicher Größe. Die Lieferkompetenz für Bahninfrastruktur (zertifiziert nach DIN EN 1090-2, Ausführungsklasse EXC 3) ist ein Alleinstellungsmerkmal. Der Aufbau des Projektcontrollings und die geplante Einführung von Materialgleitklauseln in alle Neuverträge sind geeignet, die strukturellen Schwächen zu beheben.

Bei gesicherter Finanzierung und Abschluss des Sanierungsplans ist die Fortführungsprognose nach Einschätzung des CFO positiv: Umsatz 2026 Plan 19,1 Mio. Euro, EBITDA 0,98 Mio. Euro; 2027 Umsatz 21,5 Mio. Euro, EBITDA 1,8 Mio. Euro. Diese Zahlen basieren auf dem Auftragsbestand und den Preisgleitklauseln der Neuverträge.

Erstellt auf Basis mündlicher Angaben der Geschäftsführung und des CFO vom 12. und 14. Mai 2026. Angaben nicht testiert. Vorläufig bis zur Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2025.

Datei

Office-Dokument: 06_krisenursachen_workshop.docx

Krisenursachen-Workshop – Metallbau Hansa GmbH

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 19. Mai 2026, 09:00–16:30 Uhr

Ort: Konferenzraum "Elbe", Kanzlei Westphal & Partner, Hamburg

Moderatorin: RA Dr. Karolin Westphal

Teilnehmende: Anna Reimers (GF), Lukas Petersen (GF), Björn Hollender (CFO), Karin Metzger (Betriebsratsvorsitzende, 14:00–15:00 Uhr), Rainer Buchholz (Herstellungsleiter, 09:00–12:00 Uhr)

Methode: Ursachen-Wirkungs-Analyse (Ishikawa), ergänzt durch SWOT-Kurzfassung

1. Zweck und Methode

Der Workshop dient der strukturierten Erfassung aller Krisenursachen als Grundlage für das Sanierungskonzept und den späteren Insolvenzplan bzw. StaRUG-Restrukturierungsplan. Die Analyse folgt der Leitfrage: "Warum ist die Metallbau Hansa GmbH trotz ausreichender Auftragslage in eine Liquiditäts- und Ertragskrise geraten?" Die Ergebnisse werden in den darstellenden Teil des Plans einfließen.

Als Moderationswerkzeug wurde das Ishikawa-Diagramm (Ursache-Wirkungs-Diagramm) eingesetzt. Die sechs Kategorien wurden an die Spezifika eines Fertigungsunternehmens angepasst: Markt/Preise, Verträge/Konditionen, Controlling/Steuerung, Finanzierung/Kapitalstruktur, Personal/Organisation, externe Faktoren.

2. Ergebnisse nach Kategorien

2.1 Markt und Preisentwicklung

Leitbefund: Der Rohstoffpreisschock 2022/2023 traf das Unternehmen ohne ausreichende Absicherung.

- Warmgewalzter Bandstahl (HRC) stieg von ca. 600 Euro/t (Anfang 2022) auf über 900 Euro/t (Mitte 2022) und pendelte sich 2023 auf ca. 780–850 Euro/t ein. Die Kalkulationsgrundlage der laufenden Festpreisverträge beruhte auf 640–680 Euro/t.
- Keine systematische Absicherung über Rohstoff-Futures oder Index-Klauseln in Verträgen vor 2025. Herr Buchholz berichtete, dass Absicherungsangebote der Hausbank 2021 als "zu teuer" abgelehnt worden seien.
- Die Bahnbranche (InfraRail) zahlt nach Abnahme mit fixer Zahlungsfrist; Verzögerungen in Planfeststellungsverfahren verschoben Abnahmen um 4–8 Monate, während Material und Lohn bereits geflossen waren.
- Wettbewerber aus Osteuropa haben einzelne Aufträge bei Neuausschreibungen mit Preisen gewonnen, die die eigenen Kalkulationen um 12–18 % unterboten. Bisher kein direkter Kundenverlust, aber Margendruck bei Angeboten spürbar.

2.2 Verträge und Konditionen

Leitbefund: Fehlendes Vertragscontrolling ermöglichte stilles Anwachsen der Verluste.

- Beide Verlustprojekte (Bahnhstation Altona-Süd, Wärmeprojekt Stellingen) wurden ohne Materialgleitklausel zu fixen Pauschalpreisen abgeschlossen. Beim Wärmeprojekt Stellingen wurde zwar eine Anpassungsklausel verhandelt, aber redaktionell nicht in die finale Ausfertigung übernommen – der Fehler wurde erst bei der Nachkalkulation entdeckt.

- Zahlungsziele im Liefervertrag mit Stahlhandel Küste: 30 Tage netto. Eigene Kundenzahlungsziele: 45 Tage (Stadtwerke Nord), 60 Tage (InfraRail). Diese Laufzeitenarithmetik erzwingt eine dauerhafte Vorfinanzierung durch den Kontokorrentkredit.
- Gewährleistungsbürgschaften zugunsten der InfraRail in Höhe von insgesamt 480.000 Euro sind gestellt (Avalverbindlichkeit, belastet Kreditlinie). Zwei davon laufen noch bis Ende 2027.
- Nachträge (Claim Management) wurden nach Angabe von Herrn Petersen zu spät und zu niedrig angesetzt. Bei der Bahnstation Altona-Süd wurde ein Nachtrag über 340.000 Euro geltend gemacht, den der Auftraggeber auf 110.000 Euro reduzierte. Klage wurde erwogen, aber aus Rücksicht auf die Geschäftsbeziehung nicht eingereicht.

2.3 Controlling und Steuerung

Leitbefund: Fehlendes Frühwarnsystem verzögerte das Erkennen der Krise um mindestens 12 Monate.

- Bis Ende 2024 kein monatliches Soll-Ist-Vergleich auf Einzelprojektebene. Nachkalkulationen erfolgten nur bei Projektabschluss. Deckungsbeitragsverluste waren damit erst nach Abnahme erkennbar.
- BWA wurden quartalsweise erstellt; monatliche Liquiditätsvorschau fehlte.
- Kein klares Eskalationsprotokoll: Projektleiter hatten keine Pflicht, bei Kostenüberschreitungen über 10 % sofort zu melden.
- ERP-System (Sage 50, Version 2019): keine integrierte Projektkostenrechnung. Stundennachweise wurden in Excel gepflegt, nicht mit dem Warenwirtschaftssystem verknüpft.
- CFO Hollender hat bei Amtsantritt (Januar 2025) die Defizite identifiziert und erste Korrekturmaßnahmen eingeleitet (monatliche Flash-Berichte ab März 2025, neue Projektcontrolling-Vorlage), aber die Wirkung kam zu spät für die laufenden Verlustprojekte.

2.4 Finanzierung und Kapitalstruktur

Leitbefund: Die Kapitalstruktur war zu dünn für das Wachstum der Risikoträger.

- Die Eigenkapitalquote betrug per 31.12.2024 ca. 8,9 % – deutlich unter dem Branchendurchschnitt von ca. 18–22 % für Metallbauunternehmen vergleichbarer Größe. Der Covenant der NordBank sah eine Mindestquote von 12 % vor.
- Das Gesellschafterdarlehen von 950.000 Euro (2023) hat zwar die Liquidität kurzfristig gestützt, aber keine Eigenkapitalfunktion erfüllt, da es nicht als eigenkapitalersetzend qualifiziert und keine Rangrücktrittsvereinbarung schriftlich fixiert war.
- Die Avalkreditlinie (480.000 Euro Bürgschaften) belastet die echte Kreditlinie erheblich. Neue Bürgschaften wurden von der NordBank ab Q2 2025 abgelehnt, sodass InfraRail bei einem neuen Auftrag (Bahnstation Barmbek) eine Bankbürgschaft eines Wettbewerbers akzeptierte, was das Volumen-Risiko reduzierte, aber auch das zukünftige Auftragsvolumen.
- Kein Factoring eingesetzt, obwohl die Forderungsstruktur (wenige Großschuldner guter Bonität) dafür gut geeignet wäre. Gesprächsversuche mit einem Factoringanbieter 2024 scheiterten an der offenen Frage der Globalzession.

2.5 Personal und Organisation

Leitbefund: Schlüsselpersonenrisiken und Kommunikationsdefizite haben die Krise verstärkt.

- Rainer Buchholz ist der einzige zertifizierte Schweißfachingenieur im Unternehmen (DVS-Zertifikat). Bei Krankheit oder Kündigung würde die Zertifizierung nach DIN EN 1090-2 erlöschen, was den Bahn- und Anlagenbaubereich lahmlegen würde. Eine Nachfolge ist nicht geregelt.
- Die Betriebsratsvorsitzende Karin Metzger berichtete im Nachmittags-Teil des Workshops, dass die Belegschaft seit Anfang 2025 verunsichert sei. Informationspolitik der Geschäftsführung sei "spärlich" gewesen; es kursierten Gerüchte über Schließung. Zwei erfahrene Facharbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen.

- Kommunikation zwischen kaufmännischer Leitung (Reimers) und technischer Leitung (Petersen) lief phasenweise aneinander vorbei: Projektnachträge wurden nicht systematisch an die kaufmännische Leitung weitergeleitet.
- Keine strukturierte Einarbeitung der neuen Projektleiterin Sinja Ohlmanns Vertreterin (seit Oktober 2025 teilzeitbeschäftigt); dadurch Wissensabfluss-Risiko bei Ohlmanns Sonderurlaub im April 2026.

2.6 Externe Faktoren

- Behördliche Verzögerungen bei Planfeststellungsverfahren (Bahnhöfen) sind systemisch und für das Unternehmen nicht steuerbar. Sie wirkten als Liquiditätsfalle: Material und Personal gebunden, keine Abnahme.
- Corona-Nachwirkungen: Zwei Monteure in 2024 langzeitkrank (Folgen long COVID). Krankenquote 2025: 8,2 % (Branchenüblich ca. 5,5 %).
- Energiekosten: Gaspreis-Anstieg 2022/2023 erhöhte die Werkstatttheizekosten erheblich; seit 2024 wieder rückläufig, aber noch über Vorkrisenniveau.

3. Ursachenranking (Konsens der Teilnehmenden)

Rang	Ursache	Einordnung	Geschätzte EBITDA-Wirkung 2024/2025
1	Festpreisverträge ohne Materialgleitklausel	Verträge/Controlling	–870.000 € (Verlust 2 Projekte)
2	Fehlendes Projektcontrolling (kein Frühwarnsystem)	Controlling	–320.000 € (Reaktionsverzug)
3	Behördliche Verzögerungen Bahnhöfen	Extern	–180.000 € (Vorfinanzierung)
4	Kontokorrentkürzung nach Covenant-Verletzung	Finanzierung	–150.000 € (Zinsmehraufwand + Handlungsverlust)
5	Schlüsselpersonenrisiko Buchholz	Personal	Potenzialrisiko, nicht quantifiziert
6	Kein Factoring / Globalzessions-Konflikt	Finanzierung	–90.000 € (Zinsen)

4. Konsequenzen für Sanierungskonzept

Aus dem Workshop leiten sich folgende Sanierungshebel ab, die im Maßnahmenplan (Datei 07_sanierungsmassnahmen.csv) quantifiziert werden:

1. **Sofortmaßnahme Verträge:** Alle Angebote ab KW 22/2026 nur noch mit Materialgleitklausel (HRC-Index Platts) abgeben. Laufende Verträge: Nachtragsverhandlung prüfen.
2. **PMO-Einführung:** Ein externes PMO (Projektmanagement-Office) wird für 6 Monate beauftragt, das Projektcontrolling auf Basis monatlicher Stunden-/Materialauswertungen einzuführen.
3. **Factoring:** Sobald die Globalzession mit der NordBank im Rahmen des Plans neu geregelt ist, wird echtes Factoring für Stadtwerke-Nord- und InfraRail-Forderungen angestrebt. Potenzial: 800–1.000 TEUR sofortige Liquidität.
4. **Schlüsselpersonensicherung:** Zweiter Schweißfachingenieur wird intern ausgebildet (Förderantrag Hamburger Institut für Berufliche Bildung bereits gestellt). Retention-Bonus für Rainer Buchholz in Höhe von 24.000 Euro (in Planvollzug aufgenommen).
5. **Transparenz Belegschaft:** Kommunikationsplan für Betriebsrat; regelmäßige (monatliche) Mitarbeiterinformation über Stand der Sanierung.
6. **Forderungsmanagement:** Debitorenlaufzeit-Ziel: Rückführung auf 45 Tage bis Q4 2026 durch konsequentes Mahnwesen und kürzere Zahlungsziele in Neuverträgen.

5. Zusammenfassung

Der Workshop hat bestätigt, dass es sich bei der Krise der Metallbau Hansa GmbH um eine **Ertrags- und Liquiditätskrise mit erkennbarer Sanierungsfähigkeit** handelt: Die Auftragsstruktur ist grundsätzlich tragfähig, die Kundenbindung gut, der Markt wächst (Energiewende, Bahninfrastruktur). Die Verluste resultierten aus einer Kombination aus externem Schock (Stahlpreise) und internem Versagen (Vertragsmanagement, Controlling). Beide Ursachen sind behebbar. Die Fortführungsprognose ist positiv, wenn die Liquiditätslücke durch den Plan überbrückt und die Strukturschwächen beseitigt werden.

Protokoll genehmigt durch Anna Reimers per E-Mail vom 21. Mai 2026.

Datei

Office-Dokument: 08_investor_term_sheet.docx

Investor Term Sheet – Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 26. Mai 2026

Version: 0.3 (Verhandlungsstand)

Parteien: Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG (nachfolgend "Investor") und Metallbau Hansa GmbH (nachfolgend "Schuldnerin")

Status: Nicht bindend; vorbehaltlich finaler Due-Diligence und Planbestätigung

Präambel

Der Investor hat nach ersten Gesprächen im Mai 2026 grundsätzliches Interesse an einer Restrukturierungsfinanzierung der Schuldnerin signalisiert. Das vorliegende Term Sheet fasst die wesentlichen Parameter eines indikativen Angebots zusammen. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung und erzeugt noch keine Bindungswirkung.

1. Transaktionsstruktur

Parameter	Ausgestaltung
Investitionsform	Mezzanine-Darlehen (nachrangig gegenüber NordBank AG, vorrangig gegenüber Gesellschafterdarlehen)
Gesamtbetrag	1.400.000 Euro
Tranche 1	900.000 Euro bei rechtskräftiger Planannahme (Insolvenzplan oder StaRUG-Plan)
Tranche 2	500.000 Euro nach Rechtskraft der Planbestätigung und Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen
Zweck	Betriebsmittelfinanzierung, Begleichung planmäßiger Erstquoten an Gläubiger, Aufbau Liquiditätspuffer
Laufzeit	48 Monate ab Auszahlung Tranche 1
Zinssatz	7,5 % p.a., zahlbar halbjährlich, erstmals 6 Monate nach Auszahlung Tranche 1
PIK-Option	Zinsen der ersten 12 Monate können PIK (Payment-in-Kind) gestundet werden; Aufschlagszins 1,5 % p.a.
Tilgung	Endfällig nach 48 Monaten (Bullet); optional vorzeitige Tilgung ab Monat 24 ohne Vorfalligkeitsentgelt

2. Auszahlungsvoraussetzungen Tranche 1

Die Auszahlung von Tranche 1 setzt kumulativ voraus:

- Annahme des Insolvenzplans (§ 244 InsO) oder Bestätigung des Restrukturierungsplans (§ 74 StaRUG) in einer für den Investor akzeptablen Form, die insbesondere die nachfolgenden Sicherheitenpositionen enthält.
- Keine neuen Vollstreckungsmaßnahmen der NordBank AG oder anderer Gläubiger zwischen Unterzeichnung dieses Term Sheets und Auszahlung.
- Betriebsfortführung der Schuldnerin ohne Produktionsunterbrechung von mehr als fünf Werktagen zwischen Unterzeichnung und Auszahlung.
- Vorlage einer von Dresen & Partner GmbH WPG bestätigten 13-Wochen-Liquiditätsplanung, die keine negative Unterschreitung der Mindestliquidität von 150.000 Euro ausweist.
- Abschluss der Sicherheitendokumentation (Ziffer 3).

6. Keine wesentlich nachteilige Veränderung (MAC-Klausel) der wirtschaftlichen Lage der Schuldnerin gegenüber dem Stand per 14. Mai 2026: Umsatz- oder EBITDA-Abweichung von mehr als 20 % gegenüber der Planrechnung berechtigt den Investor zum Rücktritt.

3. Sicherheiten

Der Investor verlangt folgende Sicherheitenpositionen:

Position	Art	Rang
Sicherungsübereignung Maschinenpark (alle CNC-Anlagen)	Sicherungsübereignung	2. Rang (nach NordBank AG)
Abtretung Auftragserfüllungsforderung Stadtwerke Nord	Stille Zession	1. Rang (soweit nicht von NordBank-Globalzession erfasst)
Verpfändung Geschäftsanteile der Hansa Beteiligungs UG an Metallbau Hansa GmbH	Pfandrecht	1. Rang
Gesellschafterbürgschaft Maria Rösberg	Bürgschaft (§ 765 BGB)	unbeschränkt bis 700.000 €

Abstimmungsbedarf mit NordBank: Die Globalzession der NordBank AG erfasst nach aktuellem Stand alle Forderungen der Schuldnerin. Der Investor besteht darauf, dass im Rahmen des Plans oder einer separaten Sicherheitenvereinbarung eine Freistellung der Stadtwerke-Nord-Forderungen (laufender Rahmenvertrag 2024–2026, Volumen ca. 2,8 Mio. Euro p.a.) für den Investor vereinbart wird. Dies ist ein offener Verhandlungspunkt.

4. Covenants (Finanzkennzahlen)

Ab Auszahlung Tranche 1 gelten folgende laufende Covenants, gemessen halbjährlich (30. Juni und 31. Dezember):

Kennzahl	Grenzwert
Nettoverschuldung / EBITDA	$\leq 4,5x$
Mindestliquidität (Kassenbestand + freie Kreditlinie)	$\geq 150.000 \text{ €}$
Eigenkapitalquote	$\geq 8 \%$
Debitorenlaufzeit	$\leq 60 \text{ Tage}$

Bei Covenant-Verletzung: 30 Tage Heilungsfrist; danach Recht auf Sondertilgung oder Neuverhandlung.

5. Informationspflichten und Governance

- Monatlicher Flash-Bericht (Umsatz, EBITDA, Liquidität) bis zum 15. des Folgemonats.
- Quartalsabschlüsse (BWA + SuSa) bis zum Ende des Folgemonats.
- Jahresabschluss geprüft bis zum 30. Juni des Folgejahres.
- Sofortige Information des Investors bei Zahlungsverzug gegenüber Dritten über 50.000 Euro, bei Vollstreckungsmaßnahmen, bei Kündigung von Schlüsselpersonal (Buchholz, Reimers, Petersen).
- Recht des Investors auf halbjährliche Vor-Ort-Besichtigung und Einsicht in Bücher (ohne vorherige Ankündigung bei Covenant-Verletzung).
- Zustimmungsvorbehalt des Investors bei: Investitionen über 200.000 Euro, Neuaufnahme von Fremdkapital über 100.000 Euro, Übertragung wesentlicher Vertragsverhältnisse.

6. Exitoptionen des Investors

- **Vollrückzahlung** nach 48 Monaten (Bullet).
- **Optionale Wandlung in Beteiligung:** Der Investor hält sich vor, bei Covenant-Verletzung nach Ablauf der Heilungsfrist das Darlehen in eine stille Beteiligung oder einen Kommanditanteil zu

wandeln (Wandlungsrecht, keine Pflicht). Bewertungsgrundlage: Multiple von 4x EBITDA des vorangegangenen Jahres.

- **Verkauf Darlehen:** Der Investor kann das Darlehen an Dritte abtreten; Zustimmung der Schuldnerin nicht erforderlich, aber Information 10 Tage vorab.

7. Kosten und Gebühren

Position	Betrag
Strukturierungsgebühr	35.000 € (fällig bei Auszahlung Tranche 1, wird auf Darlehen angerechnet)
DD-Kosten (Wirtschaftsprüfung, Technik)	zu Lasten der Schuldnerin, geschätzt 15.000–25.000 €
Anwaltskosten des Investors	zu Lasten der Schuldnerin, geschätzt 20.000–30.000 €
Monitoring-Fee	2.000 €/Quartal ab Auszahlung Tranche 1

8. Offene Punkte und nächste Schritte

Die nachfolgenden Punkte sind noch nicht abschließend verhandelt und müssen vor Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung geklärt werden:

Offener Punkt	Wer	Deadline
Abstimmung Globalzession mit NordBank AG	RA Westphal + NordBank-Sanierungsteam	09.06.2026
Rang der Investor-Sicherheit am Maschinenpark	Gutachter (Sachverständigenbüro Brandt, Hamburg)	05.06.2026
Bewertung Gesellschaftsbürgschaft Rösberg (Privatvermögen)	RA Westphal / Investor-Counsel	09.06.2026
Steuerliche Behandlung des Forderungsverzichts (NordBank, Lieferanten)	StB Dresen	12.06.2026
Sanierungsgewinn § 3a EStG – Antragstellung FA Hamburg	StB Dresen	16.06.2026
Verhältnis Investor-Darlehen zu Gesellschafterdarlehen: Rangrücktritt schriftlich	RA Westphal / Maria Rösberg	09.06.2026

9. Vertraulichkeit und Ausschließlichkeit

Die Parteien vereinbaren während der Laufzeit dieses Term Sheets (bis 30. Juni 2026) gegenseitige Vertraulichkeit. Die Schuldnerin verpflichtet sich, keine parallelen Verhandlungen mit anderen potenziellen Investoren zu führen, ohne den Investor vorab zu informieren. Der Investor verpflichtet sich, seine Due-Diligence-Erkenntnisse nur für Zwecke dieser Transaktion zu verwenden.

10. Rechtliches

Dieses Term Sheet unterliegt deutschem Recht. Es ist nicht rechtsverbindlich und begründet weder eine Verpflichtung zur Investition noch einen Anspruch der Schuldnerin auf Abschluss einer Transaktion. Alle Angaben basieren auf den der Schuldnerin bereitgestellten Unterlagen und sind vorbehaltlich der Due-Diligence-Ergebnisse.

Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG

vertreten durch die Nordlicht Verwaltungs-GmbH, Geschäftsführer: Philipp Gessner
Kleiner Kielort 11, 20144 Hamburg

Metallbau Hansa GmbH

vertreten durch Anna Reimers und Lukas Petersen

Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg

Unterzeichnung (zur Kenntnis, nicht als Bindung): _____ *Hamburg, den*

Datei

Office-Dokument: 10_gruppen_klassen_entwurf.docx

Gruppen- und Klassenentwurf – Insolvenzplan / StaRUG- Restrukturierungsplan

Aktenzeichen: MH-2026-001

Stand: 2. Juni 2026 (Arbeitsfassung)

Verfasser: RA Dr. Karolin Westphal

Rechtsgrundlagen: §§ 222, 223 ff. InsO; §§ 8 ff. StaRUG

1. Grundsatz der Gruppenbildung

1.1 Insolvenzplan (§ 222 InsO)

Im Insolvenzplan sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, deren wirtschaftliche Interessen gleichartig sind. Die Gruppenbildung muss sachgerecht sein und darf nicht willkürlich erfolgen, um bestimmte Abstimmungsergebnisse zu erzwingen (§ 222 Abs. 2 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, nicht nachrangige Insolvenzgläubiger, nachrangige Insolvenzgläubiger und der Schuldner sind zwingend zu separieren, sofern ihre Rechte im Plan unterschiedlich ausgestaltet werden.

Besondere Gläubigergruppen können gemäß § 222 Abs. 1 Nr. 4 InsO für Kleingläubiger oder für Gläubiger gebildet werden, die ein besonderes wirtschaftliches Interesse an der Fortführung haben.

1.2 StaRUG-Plan (§§ 8–10 StaRUG)

Im Restrukturierungsplan können nur planbetroffene Gläubiger (§ 8 StaRUG) und Anteilsinhaber einbezogen werden. Arbeitnehmer sowie Forderungen auf laufende Leistungen (§ 4 StaRUG) sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Klassenbildung richtet sich nach § 9 StaRUG; gleichartige Rechte sind in einer Klasse zusammenzufassen.

2. Vorschlag Gruppenstruktur – Insolvenzplan

Gruppe 1: Absonderungsberechtigte Gläubiger (§§ 49–51 InsO)

Mitglieder:

Gläubiger	Forderung gesamt	Gesicherter Betrag (Schätzwert)	Ausfall
NordBank AG	4.200.000 €	1.800.000 €	2.400.000 €
LeasingWerk GmbH	740.000 €	520.000 €	220.000 €

Rechtliche Grundlage: Die NordBank ist durch Sicherungsübereignung des Maschinenparks (§ 51 Nr. 1 InsO analog) und Globalzession (§ 51 Nr. 1 InsO) abgesichert. Die LeasingWerk GmbH hat an den geleasteten CNC-Anlagen kein Absonderungsrecht im technischen Sinne (Leasingobjekte sind nicht im Eigentum der Schuldnerin), sondern ein Aussonderungsrecht (§ 47 InsO). Das hat Konsequenzen für die Gruppenbildung: Die LeasingWerk ist streng genommen kein Mitglied der Absonderungsgläubigergruppe, sondern ist bei entsprechender Planeinbeziehung in einer separaten Gruppe zu erfassen. **Offen:** Ob die Leasingverträge im Planverfahren mit modifizierten Konditionen fortgesetzt werden können, ist mit LeasingWerk GmbH zu verhandeln.

Planangebot Gruppe 1:

- NordBank AG: Einmalzahlung aus Sicherheitenverwertung (Maschinenpark, Forderungseinzug) zuzüglich Planrate aus Tranche 1 des Investor-Darlehens (200.000 Euro); Rest als Duldungszinsanspruch mit 3 % auf verbleibende Restforderung, gestundet auf 3 Jahre; Neuordnung der Globalzession zugunsten Investor-Tranche.
- LeasingWerk GmbH: Fortführung der Leasingverträge zu leicht modifizierten Konditionen (Stundung der Rückstandsrate, Verlängerung Gesamtlaufzeit um 6 Monate).

Gruppe 2: Nicht nachrangige Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse**Mitglieder:**

Gläubiger	Forderung gesamt
Stahlhandel Küste GmbH	610.000 €
Nordstahl GmbH	84.000 €
Schweisstechnik Elbe GmbH	67.000 €
Verzinkerei Nord GmbH	53.000 €
Lackierer Billbrook GmbH	38.000 €

Gesamt Gruppe 2: 852.000 Euro

Sachliche Begründung der Sondergruppe: Diese Gläubiger haben ein wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Schuldnerin, weil sie regelmäßige Lieferbeziehungen unterhalten, die bei Liquidation erlöschen würden. Sie sind von einem COMI-Vergleich (Fortführungswert > Liquidationswert) begünstigt. Die Bildung einer eigenen Gruppe ist nach § 222 Abs. 1 Nr. 4 InsO zulässig, soweit ihre wirtschaftliche Interessenlage homogen ist.

Planangebot Gruppe 2: Planquote 60 % der angemeldeten Forderungen in zwei Raten: 40 % bei Rechtskraft der Planbestätigung, 20 % nach 12 Monaten Planvollzug. Zusätzlich: Liefervereinbarung (außerhalb des Plans) mit Vorauszahlung auf laufende Lieferungen für 6 Monate, um Vertrauen wiederherzustellen.

Gruppe 3: Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger**Mitglieder:**

Gläubiger	Forderung gesamt
Diverse Kleingläubiger (< 20.000 €)	ca. 380.000 € (Sammelschätzung)
Versicherungen / sonstige Dienstleister	ca. 210.000 €

Gesamt Gruppe 3: ca. 590.000 Euro

Planangebot Gruppe 3: Planquote 30 % in einer Rate, spätestens 3 Monate nach Rechtskraft.

Option Kleingläubigerklasse: Prüfung, ob Gläubiger unter 5.000 Euro (voraussichtlich ca. 60 Gläubiger) in einer separaten Kleingläubigergruppe mit Vollbefriedigung oder erhöhter Quote zusammengefasst werden, um Abstimmungsaufwand zu reduzieren und Stimmverhalten zu stabilisieren.

Gruppe 4: Finanzamt und Sozialversicherungsträger**Mitglieder:**

Gläubiger	Forderung gesamt	Davon Vorzug
Finanzamt Hamburg-Mitte (USt, LSt)	480.000 €	227.000 € (gesetzliche Vorzugsrechte prüfen)
Deutsche Rentenversicherung (rückst. AG-Anteil)	48.000 €	48.000 €
Krankenkassen (rückst. AG-Anteil gesamt)	22.000 €	22.000 €

Gesamt Gruppe 4: ca. 550.000 Euro

Begründung Sondergruppe: Die öffentlich-rechtlichen Gläubiger sind nach ständiger Rechtsprechung in einer eigenständigen Gruppe zu behandeln, wenn ihre Interessenlage (Vollstreckungsoptionen, Stundungspolitik) von der der sonstigen Gläubiger abweicht. Das Finanzamt hat besondere Stundungs- und Vollstreckungsoptionen (§§ 258, 222 AO), die die Abstimmungssituation beeinflussen.

Planangebot Gruppe 4: Planquote 55 %; Stundung nach § 258 AO für Restforderung auf 36 Monate; monatliche Raten. Die DRV und Krankenkassen werden vollständig befriedigt aus Tranche 1 des Investor-Darlehens.

Gruppe 5: Nachrangige Insolvenzgläubiger**Mitglieder:**

Gläubiger	Forderung gesamt
Hansa Beteiligungs UG (Gesellschafterdarlehen)	950.000 €

Planangebot Gruppe 5: Vollständiger Erlass (0 % Quote). Die Hansa Beteiligungs UG erbringt als Sanierungsbeitrag den vollständigen Verzicht auf das Gesellschafterdarlehen. Dies ist bereits mündlich vereinbart; der schriftliche Verzicht ist als Plan-Anlage beizufügen (§ 229 Satz 2 InsO). **Steuerlicher Hinweis:** Der Forderungsverzicht ist auf Ebene der Schuldnerin als Sanierungsgewinn zu erfassen (§ 3a EStG); Antrag auf Steuerfreistellung wird von StB Dresden gestellt.

3. Alternativklassenstruktur – StaRUG-Plan

Im StaRUG-Plan werden nur die Finanzgläubiger einbezogen. Die Klassenstruktur vereinfacht sich erheblich:

Klasse A: NordBank AG (gesichert)

Einbeziehung der NordBank als Sicherungsgläubigerin; Stundung des Investitionsdarlehens (Restvaluta 1,2 Mio. Euro) auf 4 Jahre; Prolongation Kontokorrentkredit auf neue Basis (max. 1,5 Mio. Euro, neu besichert durch Investor-Sicherheitenpaket). Vollzinsiger Neustart. Ziel: Kooperationsbereitschaft der NordBank erlangen.

Klasse B: LeasingWerk GmbH

Verlängerung der Leasinglaufzeiten um 6 Monate; Rückstandsregulierung in 3 Raten aus Tranche 1. Keine Forderungskürzung, da Aussonderungsrecht gewahrt bleibt.

Klasse C: Hansa Beteiligungs UG (Gesellschafterdarlehen, nachrangig)

Vollständiger Verzicht als Sanierungsbeitrag. Im StaRUG ist die Einbeziehung von Anteilsinhabern unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 StaRUG möglich; hier ist die Gesellschafterin zugleich Darlehensgeberin.

Hinweis: Lieferanten und Finanzamt werden im StaRUG-Plan nicht einbezogen; mit diesen ist eine außergerichtliche Einigung parallel zu verhandeln.

4. Abstimmungsszenarien und Quoren

4.1 Insolvenzplan (§§ 243 ff. InsO)

In jeder Gruppe wird separat abgestimmt. Erforderlich: Summenmehrheit (> 50 % der Forderungssumme) und Kopfmehrheit (> 50 % der Abstimmenden, § 244 InsO). Gemäß Stimmrechtssimulation (Datei 15_stimmrechtssimulation.csv) ergibt sich:

- Gruppe 1: Zustimmung der NordBank AG fraglich; Cram-Down nach § 245 InsO als Option.
- Gruppe 2: Positive Prognose (> 70 % Summenmehrheit angenommen).
- Gruppe 3: Offen; abhängig von Kommunikation.
- Gruppe 4: Finanzamt wird üblicherweise neutral eingeschätzt.
- Gruppe 5: Sicher (Gesellschafterin stimmt zu).

4.2 StaRUG-Plan (§§ 25 ff. StaRUG)

In jeder Klasse: 75 % der Stimmrechte (§ 25 Abs. 1 StaRUG). Cram-Down nach § 26 StaRUG möglich, wenn mindestens eine Klasse zugestimmt hat und kein Gläubiger schlechter steht als ohne Plan. Die NordBank-Klasse A ist mit 3.200.000 Euro Forderung der schwierigste Fall; ein Cram-Down setzt eine wasserdichte Vergleichsrechnung voraus.

5. Offene Rechtsfragen

1. **Eigentumsvorbehalte des Stahlhandels:** Wenn der verlängerte Eigentumsvorbehalt durchgreift, reduziert sich die Insolvenzmasse und die Quote für andere Gläubiger sinkt. Die Frage ist, ob Stahl

- bereits in Halbfabrikate verarbeitet und damit der Eigentumsvorbehalt erloschen ist (§ 950 BGB, Verarbeitungsklausel).
2. **Leasingverträge als Aussonderungsrechte:** LeasingWerk hat kein Absonderungsrecht, sondern ein Aussonderungsrecht (§ 47 InsO). Das bedeutet: Die Leasingobjekte sind keine Insolvenzmasse. Ein Weiterbetrieb setzt aktive Vertragsfortführung voraus; das Insolvenzgericht kann nach § 107 Abs. 2 InsO die Entscheidung über die Vertragserfüllung bis zur Insolvenzeröffnung offenlassen.
 3. **Cram-Down NordBank:** Die NordBank kann nur überstimmt werden, wenn (a) mindestens eine andere Gruppe zustimmt, (b) die NordBank durch den Plan nicht schlechter gestellt wird als bei der Alternative (§ 245 InsO) und (c) die NordBank angemessen am Mehrwert des Plans beteiligt wird. Der Nachweis unter (b) erfordert eine fundierte Vergleichsrechnung auf Basis realistischer Sicherheitenwerte.
 4. **Finanzamt-Sondergruppe:** Ob das Finanzamt in eine Sondergruppe muss, ist BGH-rechtlich nicht abschließend geklärt. Die Praxis tendiert zu einer Einbeziehung in Gruppe 3 (übrige Gläubiger), sofern keine besonderen Rechte geltend gemacht werden.

Arbeitsfassung; Abstimmung mit dem Insolvenzgericht bzw. Restrukturierungsgericht Hamburg steht noch aus. Änderungsvorbehalte.

Datei

Office-Dokument: 11_darstellender_teil_rohnotizen.docx

Darstellender Teil – Rohnotizen und Entwurfsgrundlagen

Aktenzeichen: MH-2026-001

Stand: 5. Juni 2026 (Rohfassung für interne Abstimmung)

Verfasser: RA Dr. Karolin Westphal, StB Axel Dresen

Rechtsgrundlage: Paragraph 220 InsO, Paragraph 6 StaRUG

Vorbemerkung

Der darstellende Teil beschreibt nach Paragraph 220 InsO, welche Maßnahmen nach dem Plan vorgesehen sind und warum diese Maßnahmen zweckmäßig sind. Er soll dem Insolvenzgericht, dem Sachwalter (bei Eigenverwaltung), dem Gläubigerausschuss und jedem abstimmenden Gläubiger eine vollständige Tatsachengrundlage liefern, auf der die Abstimmungsentscheidung basieren kann. Das Gericht prüft den darstellenden Teil inhaltlich nicht auf Richtigkeit, wohl aber auf Vollständigkeit und innere Widerspruchsfreiheit.

Diese Rohnotizen bilden die Grundlage für die vollständige Ausformulierung (Zieldokument: darstellender_teil_insolvenzplan.docx). Sie enthalten strukturierte Stichpunkte, zu ergänzende Abschnitte und offene Fragen.

A. Abschnitt 1: Schuldnerin und Geschäftsbetrieb

1.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

- **Firma, Sitz, Registerinträge:** Metallbau Hansa GmbH, Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg, HRB 142 387 AG Hamburg.
- **Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse:** Alleingesellschafterin Hansa Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Hamburg, HRB 189 044. Gesellschafterin der UG: Maria Rönsberg (100 %). Keine weiteren Beteiligungen der Schuldnerin an Dritten.
- **Geschäftsführung:** Anna Reimers (Einzelvertretungsbefugnis, befreit von Paragraph 181 BGB), Lukas Petersen (Gesamtvertretung mit Reimers). CFO Björn Hollender als Prokurist.
- **Zertifizierungen:** DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC 3 (für Bahninfrastruktur zwingend erforderlich), ISO 3834-2 (Schweißqualität). Zertifikat läuft bis 30. September 2026; Verlängerungsaudit ist geplant.

1.2 Geschäftsbetrieb und Leistungsportfolio

- Drei Hauptsegmente: Kommunale Infrastruktur (42 %), Bahninfrastruktur (28 %), Industrieller Anlagenbau (30 %).
- Standort: Hamburg-Billbrook, Produktionshalle 6.800 m², Erbbaurecht der Stadt Hamburg bis 2051.
- Maschinenpark: Zwei CNC-Bearbeitungszentren (Okuma MA-8000H, Baujahr 2019; Heidenhain iTNC, Baujahr 2017), Brückenkran 15 t, diverse Schweißanlagen (Fronius TransPuls Synergic), Säge- und Biegemaschinen.
- **Zu ergänzen:** Vollständige Maschinenliste mit Buchwerten und Schätzwerten (Anlage 3 zum Plan).

1.3 Mitarbeiter

- 86 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (inkl. 4 Auszubildende), 2 Geschäftsführer.
- Betriebsrat (5 Mitglieder).
- Monatliche Bruttogehaltskosten: 420.000 Euro (Arbeitnehmer) + 28.000 Euro (GF-Bezüge).
- Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 8,3 Jahre; Fluktuationsquote 2025: 6,5 % (2 Abgänge auf eigenen Wunsch).

- Schlüsselperson Rainer Buchholz: DIN EN 1090-2-Zertifizierung hängt am Schweißfachingenieur. Sicherung durch Retention-Bonus geplant.

B. Abschnitt 2: Ursachen der Krise

(Kurzfassung; ausführlich in Datei `06\_krisenursachen\_workshop.md`)

Die Krise hat ihre unmittelbare Ursache in zwei Festpreisaufträgen (Bahnhof Altona-Süd, Wärmeprojekt Stellingen) ohne Materialgleitklausel, die durch den Stahlpreisanstieg 2022/2023 zu Deckungsbeitragsverlusten von zusammen ca. 870.000 Euro führten. Mittelbare Ursachen sind fehlendes Projektcontrolling (keine monatliche Nachkalkulation) und eine zu dünne Eigenkapitaldecke. Das Gesellschafterdarlehen von 950.000 Euro wurde zwar gewährt, aber ohne schriftlichen Rangrücktritt.

Nicht ursächlich: Eine strukturelle Überschuldung des Geschäftsmodells liegt nicht vor. Auftragsbestand, Kundenbindung und Marktposition sind intakt. Die Verluste sind auf zwei abgeschlossene Projekte beschränkt; die Neuverträge enthalten Preisgleitklauseln.

C. Abschnitt 3: Vermögenslage und Überschuldungsstatus

3.1 Überschuldungsstatus per 30. April 2026

(wird von StB Dresden erstellt; Rohwerte bereits übermittelt)

Position	Fortführungswert	Liquidationswert
Aktiva		
Maschinenpark	1.250.000 €	610.000 €
Fuhrpark	200.000 €	140.000 €
Büro/EDV	50.000 €	20.000 €
Erbbaurechts-Ausbau	600.000 €	100.000 €
Vorräte (abzgl. EV-Risiken)	960.000 €	480.000 €
Forderungen L&L (netto)	2.820.000 €	1.950.000 €
Sonstige Forderungen	180.000 €	90.000 €
Kassenbestand	193.000 €	193.000 €
Summe Aktiva	6.253.000 €	3.583.000 €
Passiva (Verbindlichkeiten)		
NordBank AG	4.200.000 €	4.200.000 €
LeasingWerk GmbH	740.000 €	740.000 €
Lieferantenverbindlichkeiten	1.403.000 €	1.403.000 €
Finanzamt / SV	550.000 €	550.000 €
Sonstige	590.000 €	590.000 €
Gesellschafterdarlehen (nachrangig)	950.000 €	950.000 €
Summe Passiva	8.433.000 €	8.433.000 €
Über-/Unterdeckung	-2.180.000 €	-4.850.000 €

Ergebnis: Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet (Paragraf 19 InsO). Die Fortführungsprognose ist gleichwohl positiv, wenn der Plan angenommen und vollzogen wird. Bei positiver Fortführungsprognose besteht keine Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung.

Offene Fragen:

- Wertansatz Vorräte: Eigentumsvorbehalte Stahlhandel Küste reduzieren den freien Zugriff auf ca. 640.000 Euro des Lagerbestands.
- Forderungsausfallrisiken: drei Positionen aus Bahnhof-Projekten sind strittig (gesamt ca. 180.000 Euro).
- Eventualverbindlichkeiten: Bürgschaften gegenüber InfraRail Service (480.000 Euro) nicht in Überschuldungsstatus enthalten; Inanspruchnahme unwahrscheinlich, aber möglich.

3.2 Zahlungsunfähigkeit per 12. Mai 2026

Zum Datum des Erstgesprächs war Zahlungsunfähigkeit nach Paragraph 17 InsO **grenzwertig**: Fällige Verbindlichkeiten ca. 890.000 Euro (inkl. NordBank-Kontokorrent, fällige USt/LSt, Lieferantenrückstände); liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Einzahlungen ca. 820.000 Euro. Liquiditätslücke ca. 70.000 Euro. Die Mandantin hat bis zum 20. Mai 2026 eine Teilzahlung an das Finanzamt geleistet (47.000 Euro LSt), die die akute Lücke vorübergehend schließt. Ein Stundungsantrag beim Finanzamt ist gestellt.

Bewertung: Zum jetzigen Stand (5. Juni 2026) besteht keine akute Zahlungsunfähigkeit, da die erwartete Projektzahlung der Elbe Anlagenbau GmbH (380.000 Euro) am 28. Mai 2026 eingegangen ist. Die Lage bleibt aber prekär; die 13-Wochen-Planung (Datei 03_liquiditaetsstatus.csv) zeigt für KW 28–30 erneut negative Salden, wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden.

D. Abschnitt 4: Verfahrensgeschichte (falls Insolvenzplan)

(Nur relevant, wenn der Insolvenzantrag gestellt wurde)

- Antragsteller: Schuldnerin (freiwilliger Eigenantrag mit Eigenverwaltungsantrag nach Paragraph 270a InsO).
- Antrag voraussichtlich: 16. Juni 2026.
- Geplantes Aktenzeichen: 67g IN /26 (AG Hamburg, Insolvenzabt.) – noch nicht vergeben.
- Vorläufige Eigenverwaltung: Antrag auf Anordnung nach Paragraph 270b InsO; Eigenverwaltungsplanung nach Paragraph 270a InsO beifügen.
- Vorläufiger Sachwalter: Kanzlei Brandt & Söhne, Hamburg (Kontaktaufnahme durch Kanzlei Westphal am 1. Juni 2026 positiv verlaufen).
- Insolvenzgeld: Für die Planung wird ein Zeitraum Juni bis August 2026 angenommen. Vor einer Vorfinanzierung sind das maßgebliche Insolvenzereignis, offene Nettoarbeitsentgeltansprüche nach Paragraph 165 SGB III und die Zustimmung der Agentur für Arbeit nach Paragraph 170 Absatz 4 SGB III zu bestätigen.

E. Abschnitt 5: Fortführungsprognose

Die wirtschaftliche Fortführungsprognose ist positiv. Gestützt wird sie auf:

1. **Auftragsbestand:** 11,3 Mio. Euro, davon 4,2 Mio. Euro vertraglich gesichert. Stadtwerke-Nord-Auftrag (2,8 Mio. Euro) erwartet Q3 2026.
2. **Marktposition:** Zertifizierung DIN EN 1090-2 EXC 3 schützt vor Substitution durch nichtzertifizierte Wettbewerber. Bahninfrastruktur-Segment wächst durch Bundesinvestitionsprogramm.
3. **Strukturelle Verbesserungen:** Materialgleitklauseln in allen Neuverträgen, PMO-Einführung, Factoring-Option.
4. **Investor-Finanzierung:** 1,4 Mio. Euro sichern Überbrückung der Liquiditätslücke und Erstausszahlung an Gläubiger.
5. **Planrechnung:** EBITDA 2026 Plan 980 TEUR; 2027 Plan 1.800 TEUR. Bei Szenario "pessimistisch" (20 % Umsatzabweichung): EBITDA 2026 ca. 540 TEUR, Schuldendienst darstellbar.

F. Abschnitt 6: Sonderprüfungen und Anfechtungsansprüche

Sonderaktiva / Anfechtungsansprüche

- **Zahlungen an Gesellschafterin/Geschäftsführer in letzten 12 Monaten:** Keine Ausschüttungen. GF-Gehälter (Reimers 9.500 €/Monat, Petersen 8.200 €/Monat) sind marktüblich und wurden vom Sachwalter vorläufig akzeptiert. Zinszahlungen auf Gesellschafterdarlehen: letzte Zinszahlung

September 2025 (28.500 Euro); ist im 12-Monatszeitraum vor einem potenziellen Insolvenzantrag (Juni 2026) und damit nach Paragraf 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar. **Anfechtungsanspruch: ca. 28.500 Euro** – wird in die Vergleichsrechnung als Aktivum (Insolvenzplan) aufgenommen.

- **Zahlungen an NordBank AG:** Nach Feststellung der Insolvenzreife wurden keine Zahlungen getätigt, die ein Insolvenzverwalter anfechten könnte. Die Kontokorrentabbuchungen bis März 2026 erfolgten im Rahmen des normalen Bankbetriebs.
- **Sicherheitenerwerb durch NordBank:** Globalzession besteht seit 2019; Anfechtungsrisiken nach Paragraf 130 InsO (kongruente Deckung, mind. 3 Monate vor Antrag) prüfen, sofern in den letzten 3 Monaten vor Antragstellung neue Forderungen zediert wurden. **Offen.**
- **Organhaftung (Paragraf 15b InsO):** Keine Hinweise auf Zahlungen nach Insolvenzreife an Dritte. Prüfung noch nicht abgeschlossen.

G. Offene Punkte für Ausformulierung

Punkt	Verantwortlich	Deadline
Vollständige Maschinenliste mit Gutachterwerten	SV Brandt	10.06.2026
Endgültiger Überschuldungsstatus (testiert)	StB Dresen	12.06.2026
Planrechnung (3 Szenarien) finalisiert	CFO Hollender	12.06.2026
Abschnitt Verfahrensgeschichte ausfüllen (nach Antrag)	RA Westphal	nach Antragstellung
Anfechtungsansprüche abschließend quantifiziert	RA Westphal	16.06.2026
Sonderaktiva Globalzession	RA Westphal	16.06.2026

Diese Rohnotizen sind eine interne Arbeitsfassung. Sie werden nach Abschluss aller offenen Punkte in das DOCX-Zieldokument überführt.

Datei

Office-Dokument: 12_gestaltender_teil_klauselideen.docx

Gestaltender Teil – Klauselideen und Entwurf

Aktenzeichen: MH-2026-001

Stand: 5. Juni 2026 (Arbeitsfassung)

Verfasser: RA Dr. Karolin Westphal

Rechtsgrundlage: § 221 InsO, §§ 7 ff. StaRUG

Vorbemerkung

Der gestaltende Teil des Insolvenzplans legt nach § 221 InsO verbindlich fest, wie die Rechtsstellung der Beteiligten geändert wird. Jede Klausel muss hinreichend bestimmt sein, d.h. Betrag, Fälligkeit, Schuldner und Gläubiger müssen eindeutig benannt sein. Vage Formulierungen wie "angemessene Quote" oder "soweit verfügbar" sind unzureichend und können zur Planablehnung durch das Gericht führen (§ 231 InsO). Die nachfolgenden Klauselideen sind Entwürfe, die nach Finalisierung der Planrechnung und Vergleichsrechnung in die endgültige DOCX-Fassung überführt werden.

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 – Geltungsbereich des Plans

(1) Dieser Insolvenzplan gilt für alle Insolvenzforderungen, die bis zur Abstimmung über den Plan zur Tabelle angemeldet und festgestellt worden sind, sowie für die Absonderungsrechte der Gruppe 1.

(2) Masseverbindlichkeiten (§§ 53–55 InsO) bleiben unberührt und werden ungekürzt aus der Insolvenzmasse beglichen.

(3) Forderungen, die nicht zur Tabelle angemeldet wurden, erlöschen mit Rechtskraft der Planbestätigung nach § 254b InsO, soweit sie nicht ausdrücklich ausgenommen sind.

§ 2 – Definitionen

- "Planbestätigung": Der Beschluss des Amtsgerichts Hamburg nach § 248 InsO.
- "Rechtskraft": Der Zeitpunkt, ab dem die Planbestätigung unanfechtbar ist.
- "Planquote": Der in diesem Plan für jede Gruppe festgelegte prozentuale Anteil an der angemeldeten und festgestellten Forderung.
- "Treuhänder": Die vom Gericht eingesetzte Person zur Überwachung und Ausschüttung (§§ 261, 260 InsO).
- "Investor-Tranche": Das Darlehen der Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG gemäß Term Sheet vom 26. Mai 2026 in Höhe von 1.400.000 Euro.

Abschnitt II: Bestimmungen für Gruppe 1 (Absonderungsberechtigte Gläubiger)

§ 3 – NordBank AG

(1) Die NordBank AG hält gesicherte Forderungen in Höhe von 4.200.000 Euro (Kontokorrentkredit 2.000.000 Euro, Investitionsdarlehen 2.200.000 Euro; Restvaluta per Stichtag 30. April 2026). Die Sicherheiten (Sicherungsübereignung Maschinenpark, Globalzession) werden wie folgt neu geordnet:

(2) **Absonderungserlös Maschinenpark:** Der Maschinenpark wird durch die Schuldnerin selbst verwertet (Betrieb fortgeführt). Der festgestellte Absonderungswert beträgt 1.250.000 Euro (Gutachten Brandt, Anlage 3). Dieser Betrag wird der NordBank AG als erste Zahlung aus der Investor-Tranche 1 überwiesen: 750.000 Euro bei Rechtskraft der Planbestätigung, 500.000 Euro spätestens sechs Monate nach Rechtskraft.

(3) **Globalzession:** Die Globalzession wird auf laufende Forderungen beschränkt; bestehende und zukünftige Forderungen aus dem Stadtwerke-Nord-Rahmenvertrag (Auftrags-Nr. SWN-2024-089) werden mit Wirkung ab Rechtskraft aus der Globalzession herausgenommen und dem Investor als erstrangige stille Zession bestellt (§ 398 BGB).

(4) **Restforderung NordBank:** Nach Abzug von Absonderungserlös (1.250.000 Euro) und Planrate (200.000 Euro aus Tranche 1) verbleibt eine ungesicherte Restforderung der NordBank in Höhe von 2.750.000 Euro. Diese wird als nicht nachrangige Insolvenzforderung in Gruppe 1 mit einer Planquote von 35 % behandelt, zahlbar in vier Halbjahresraten beginnend 18 Monate nach Rechtskraft. **Erluss der Restschuld** (1.787.500 Euro) mit Rechtskraft, soweit nicht durch Planraten gedeckt.

(5) **Zinsen:** Auf die Restforderung werden ab Rechtskraft keine Insolvenzgläubigerzinsen gezahlt (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO). Der Anspruch auf laufende Zinsen während der Planvollzugsphase ist erloschen.

§ 4 – LeasingWerk GmbH

(1) Die Leasingverträge über die CNC-Bearbeitungszentren (Vertrag LW-2019-312 und LW-2021-088) sowie den Brückenkran (Vertrag LW-2020-156) werden gemäß § 103 InsO von der Schuldnerin erfüllt (Wahlrecht zugunsten Erfüllung ausgeübt).

(2) Die rückständige Leasingrate (38.400 Euro) wird aus der Insolvenzmasse als Masseverbindlichkeit beglichen. **Hinweis:** Die Leasingforderung vor Verfahrenseröffnung von 740.000 Euro stellt eine Insolvenzforderung dar; das Leasingobjekt selbst ist kein Insolvenzmasse-Gegenstand (§ 47 InsO). Im Plan wird vereinbart, dass die LeasingWerk GmbH die Leasingverträge zu den bisherigen Konditionen (zzgl. 6-monatiger Laufzeitverlängerung) fortführt und auf die Insolvenzforderung (740.000 Euro) eine Planquote von 50 % erhält (370.000 Euro in zwei Raten).

Abschnitt III: Bestimmungen für Gruppe 2 (Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse)

§ 5 – Planquote und Auszahlungsmodalitäten

(1) Alle Insolvenzgläubiger der Gruppe 2 erhalten eine **Planquote von 60 %** ihrer festgestellten Forderungen.

(2) Erste Rate: 40 % der festgestellten Forderung, fällig spätestens am **30. Tag nach Rechtskraft** der Planbestätigung.

(3) Zweite Rate: 20 % der festgestellten Forderung, fällig spätestens **12 Monate nach Rechtskraft**.

(4) Für die Zahlungen wird ein Treuhandkonto eingerichtet; der Treuhänder hat sicherzustellen, dass die erste Rate vor Auszahlung mit einem Soll-Ist-Vergleich des Liquiditätsplans abgeglichen wird.

§ 6 – Eigentumsvorbehalte des Stahlhandels Küste GmbH

(1) Die Schuldnerin erkennt an, dass der Stahlhandel Küste GmbH an Rohmaterialien mit einem Buchwert von bis zu 640.000 Euro ein verlängerter Eigentumsvorbehalt nach §§ 449, 185 BGB zusteht, soweit diese Materialien noch nicht durch Verarbeitung (§ 950 BGB) in das Eigentum der Schuldnerin übergegangen sind.

(2) Im Rahmen des Plans einigen sich die Schuldnerin und der Stahlhandel Küste GmbH auf eine Gesamtlösung: Die im Lager befindlichen Materialien (Inventarliste Stand 30. April 2026, Anlage 5) werden zum Zeitwert von 480.000 Euro von der Schuldnerin übernommen und innerhalb von 90 Tagen nach Rechtskraft aus der Investor-Tranche beglichen. Die Restforderung (130.000 Euro) nimmt an der Planquote Gruppe 2 teil.

Abschnitt IV: Bestimmungen für Gruppe 3 (Übrige nicht nachrangige Gläubiger)

§ 7 – Planquote

(1) Alle nicht in Gruppe 1, 2 oder 4 eingeteilten nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger erhalten eine **Planquote von 30 %** ihrer festgestellten Forderungen.

(2) Die Auszahlung erfolgt in einer Rate, spätestens drei Monate nach Rechtskraft.

(3) **Kleingläubigerklausel (§ 222 Abs. 1 Nr. 4 InsO):** Gläubiger mit festgestellten Forderungen von nicht mehr als 5.000 Euro erhalten eine Planquote von **75 %** in einer Rate, spätestens 30 Tage nach Rechtskraft. Diese Regelung gilt nur, wenn dem Gläubiger kein Absonderungsrecht zusteht.

Abschnitt V: Bestimmungen für Gruppe 4 (Finanzamt und Sozialversicherung)

§ 8 – Finanzamt Hamburg-Mitte

(1) Die festgestellte Forderung des Finanzamts Hamburg-Mitte beträgt 480.000 Euro (Umsatzsteuer Februar und März 2026, Lohnsteuer April 2026).

(2) Im Wege einer Planstundung nach § 258 AO (analog im Insolvenzverfahren) wird vereinbart: Zahlung in 18 gleichen Monatsraten zu je 14.667 Euro, beginnend einen Monat nach Rechtskraft. Zinsen auf die gestundeten Beträge nach § 238 AO: 1,8 % p.a. (gesetzlicher Stundungszins).

(3) Das Finanzamt wird gebeten, zur Abstimmung zu erklären, ob es dem Plan zustimmt. Cram-Down nach § 245 InsO gegenüber dem Finanzamt ist zulässig (herrschende Meinung), wird aber als Eskalationsmittel vorbehalten.

§ 9 – Deutsche Rentenversicherung und Krankenkassen

Die rückständigen Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteile, gesamt ca. 70.000 Euro) sind Masseverbindlichkeiten, soweit sie nach Insolvenzeröffnung entstanden sind, und werden ungekürzt beglichen. Rückstände vor Eröffnung nehmen an Gruppe 4 teil (Planquote 55 %, Rate 1 nach 30 Tagen, Rate 2 nach 12 Monaten).

Abschnitt VI: Bestimmungen für Gruppe 5 (Nachrangige Gläubiger)

§ 10 – Gesellschafterdarlehen Hansa Beteiligungs UG

(1) Die Hansa Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) hat auf das Gesellschafterdarlehen von 950.000 Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen (28.500 Euro) vollständig zu verzichten. Der Verzicht ist als Sanierungsbeitrag zu werten.

(2) Die Verzichtserklärung (Anlage 6 zum Plan) wird vor der Abstimmung beurkundet.

(3) **Steuerliche Behandlung:** Der Forderungsverzicht führt zur Entstehung eines Sanierungsgewinns bei der Schuldnerin. Der Steuerberater hat den Antrag auf Steuerfreistellung nach § 3a EStG beim Finanzamt Hamburg-Mitte gestellt. **Bedingung:** Sollte das Finanzamt die Steuerfreistellung ablehnen, ist zu prüfen, ob der Verzicht unter einer auflösenden Bedingung steht oder ob eine Steuernachzahlung in den Liquiditätsplan aufzunehmen ist.

Abschnitt VII: Investor-Darlehen und neue Finanzierung

§ 11 – Investor-Darlehen

(1) Die Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG stellt der Schuldnerin ein Mezzanine-Darlehen von 1.400.000 Euro (§ 264 InsO analog: neue Finanzierung) zur Verfügung. Das Darlehen ist gemäß Term Sheet vom 26. Mai 2026 ausgestaltet.

(2) Die Rückzahlung des Investor-Darlehens (Kapital und Zinsen) hat Vorrang gegenüber allen Planquoten, die nach Rechtskraft fällig werden, wenn die Insolvenzmasse hierfür nicht ausreicht. Im Verhältnis zur NordBank AG ist das Investor-Darlehen nachrangig bezüglich der Absonderungsrechte, aber vorrangig bezüglich der ungesicherten Planraten.

(3) Bei Nicht-Einbringung der Investor-Tranche (MAC-Ereignis) ist der Plan aufzuheben; die Schuldnerin hat unverzüglich Insolvenzantrag (Regelinsolvenz) zu stellen.

Abschnitt VIII: Planvollzug und Überwachung

§ 12 – Planüberwachung

- (1) Die Planüberwachung (§ 261 InsO) wird für 24 Monate angeordnet.
- (2) Der Treuhänder erhält eine monatliche Vergütung von 2.500 Euro zzgl. MwSt. und ist berechtigt, jederzeit Einsicht in die Bücher der Schuldnerin zu nehmen.
- (3) Monatlicher Bericht des Treuhänders an den Gläubigerausschuss.
- (4) Bei wesentlicher Abweichung von der Planrechnung (Umsatz oder EBITDA > 20 %) hat der Treuhänder unverzüglich den Gläubigerausschuss und das Insolvenzgericht zu informieren.

§ 13 – Aufhebung und Erfüllungsvermutung

Mit vollständiger Zahlung aller Planraten und Ablauf der Überwachungsfrist gilt das Insolvenzverfahren als aufgehoben. Die Schuldnerin ist von weiteren Insolvenzforderungen nach § 254 InsO befreit.

Alle Klauseln sind Entwürfe. Abschließende Formulierung nach Abstimmung mit Sachwalter, Insolvenzgericht und Gläubigerausschuss.

Datei

Office-Dokument: 13_steuer_sv_risiken.docx

Steuer- und Sozialversicherungsrisiken im Restrukturierungsverfahren

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 9. Juni 2026

Verfasser: StB Axel Dresen, Dresen & Partner GmbH WPG, Hamburg; ergänzt durch RA Dr. K. Westphal

Status: Arbeitsfassung für Sanierungsplanung

1. Vorbemerkung

Die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Risiken sind im Rahmen des Insolvenzplan- bzw. StaRUG-Restrukturierungsverfahrens sorgfältig zu quantifizieren, da sie sowohl die Vergleichsrechnung als auch den Liquiditätsbedarf im Planvollzug unmittelbar beeinflussen. Insbesondere der Sanierungsgewinn aus dem Forderungsverzicht der Gesellschafterin und der Gläubiger muss steuerrechtlich abgesichert sein, bevor der Plan angenommen wird.

2. Laufende Steuerrückstände

2.1 Umsatzsteuer

Zeitraum	Betrag	Status	Fälligkeitsdatum
Februar 2026	92.000 €	Rückstand	10.03.2026
März 2026	88.000 €	Rückstand	10.04.2026
April 2026	71.000 €	Stundungsantrag	10.05.2026
Mai 2026	ca. 68.000 €	noch nicht fällig	10.06.2026
Gesamt Rückstand	251.000 €		

Stundungsantrag: Mit Schreiben vom 5. Mai 2026 hat die Mandantin beim Finanzamt Hamburg-Mitte einen Stundungsantrag nach § 222 AO für die USt-Rückstände Februar und März 2026 gestellt. Ergebnis noch offen. Das Finanzamt hat telefonisch mitgeteilt, dass eine Stundung nur gegen Nachweis der Fortführungsfähigkeit und eines verbindlichen Sanierungskonzepts in Betracht kommt. Dieser Nachweis soll durch den vorliegenden Planentwurf erbracht werden.

Risiko: Sollte das Finanzamt den Stundungsantrag ablehnen und vollstrecken, würde dies die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin akut auslösen. Vollstreckungsschutz im StaRUG nach § 49 StaRUG (Stabilisierungsanordnung) wäre dann zu beantragen.

2.2 Lohnsteuer

Zeitraum	Betrag	Status
April 2026	47.000 €	am 20.05.2026 gezahlt
Mai 2026	49.000 €	planmäßig am 10.06.2026 fällig

Die Lohnsteuer für Mai 2026 ist aus der Investor-Tranche oder aus dem Sparkasse-Holstein-Konto zu bedienen. Rückstand aktuell: 0 Euro (nach Teilzahlung April).

2.3 Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Jahr	KSt (geschätzt)	GewSt (geschätzt)	Status
2024	0 € (Verlust)	0 € (Verlust)	noch nicht veranlagt
2025	0 € (Verlust)	0 € (Verlust)	noch nicht veranlagt
2026 (Plan)	ca. 98.000 €	ca. 126.000 €	Steuerpflicht erst ab Planvollzug

Verlustvorträge: Per 31.12.2024 bestehen laut Steuerberater körperschaftsteuerliche Verlustvorträge von ca. 1,24 Mio. Euro und gewerbesteuerliche Verlustvorträge von ca. 1,41 Mio. Euro. Diese reduzieren die künftige Steuerlast erheblich, aber nur soweit sie nach § 8c KStG nicht durch schädlichen Anteilseignerwechsel weggefallen sind. **Prüfung erforderlich:** Ob ein Anteilseignerwechsel im

StaRUG-Plan oder im Insolvenzplan durch die Verpfändung/Übertragung von GmbH-Anteilen als schädlich gilt. Nach § 8c Abs. 1a KStG (Sanierungsklausel) können Verlustvorträge erhalten bleiben, wenn der Anteilserwerb Sanierungszwecken dient. Antrag ist zu stellen.

3. Sanierungsgewinn und § 3a EStG

3.1 Entstehung des Sanierungsgewinns

Im Plan sind folgende Forderungsverzichte vorgesehen:

Gläubiger	Verzichtsbetrag (gerundet)
NordBank AG (Erlass Restschuld nach Planquote)	ca. 1.787.500 €
LeasingWerk GmbH (Planquote 50 %, Restschuld)	370.000 €
Stahlhandel Küste GmbH (Planquote 60 %)	244.000 €
Gruppe 3 (übrige Lieferanten, Planquote 30 %)	413.000 €
Finanzamt Hamburg-Mitte (Planquote 55 %)	216.000 €
Hansa Beteiligungs UG (Gesellschafterdarlehen, 0 %)	978.500 €
Gesamt Sanierungsgewinn (brutto)	ca. 4.009.000 €

3.2 Steuerfreistellung nach § 3a EStG

§ 3a EStG stellt Sanierungsgewinne bei Unternehmen in Sanierungssituationen steuerfrei, wenn:

1. Das Unternehmen ist sanierungsbedürftig (nachgewiesen durch Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit),
2. der Gläubigerverzicht erfolgt in Sanierungsabsicht,
3. das Unternehmen ist nach dem Plan sanierungsfähig (positive Fortführungsprognose).

Antrag: StB Dresen hat den Antrag auf Steuerfreistellung nach § 3a EStG beim Finanzamt Hamburg-Mitte am 2. Juni 2026 gestellt. Das Finanzamt hat eine Bearbeitungszeit von 6–8 Wochen mitgeteilt.

Risiko: Wenn die Steuerfreistellung nicht gewährt wird, entsteht eine Körperschaftsteuerlast von ca. 15 % × 4.009.000 Euro = ca. 601.000 Euro und eine Gewerbesteuerlast von ca. 14 % × 4.009.000 Euro = ca. 561.000 Euro – gesamt ca. 1.162.000 Euro. **Diese Summe wäre im Planvollzug zu finanzieren und würde den Liquiditätspuffer aufzehren.** Daher ist die Steuerfreistellung zwingende Voraussetzung für die Finanzierbarkeit des Plans.

Ausweichoption: Soweit Verlustvorträge (1,24 Mio. Euro KSt-VV) verrechnet werden können, reduziert sich die Steuerlast. Nach § 3a Abs. 3 EStG sind Verlustvorträge vorrangig mit dem Sanierungsgewinn zu verrechnen. Dies mindert zwar die steuerfreie Quote, schützt aber die Verlustvorträge für die Zukunft nicht vollständig.

4. Sozialversicherungsrisiken

4.1 Rückständige Arbeitgeberanteile

Krankenkasse / Träger	Rückstand	Zeitraum
BEK-Hanse (größte Kasse)	14.700 €	März und April 2026
DAK-Gesundheit	3.400 €	April 2026
TK	2.100 €	April 2026
Sonstige Kassen	1.800 €	April 2026
Deutsche Rentenversicherung (AG-Anteil)	48.000 €	März–April 2026
Gesamt	70.000 €	

Die Rückstände entstanden durch Überziehung des Kontokorrentkontos im März/April 2026. Die DRV hat am 15. Mai 2026 eine Mahnung versandt und vier Wochen Frist gesetzt. Eine Beitragsstundung ist bei der DRV selten; in der Regel wird auf § 28e SGB IV (Arbeitgeberhaftung) und ggf. auf die persönliche Haftung der Geschäftsführer nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a StGB verwiesen.

Dringendstes Risiko: Sollte die DRV vollstrecken (Pfändung Konten, Einleitung Strafanzeige nach § 266a StGB wegen Nichtabführung von Arbeitnehmeranteilen), würde dies die Insolvenzantragspflicht unmittelbar auslösen und das StaRUG-Verfahren gefährden.

Maßnahme: Sofortzahlung der DRV-Rückstände (48.000 Euro) aus dem Sparkasse-Holstein-Konto bis 3. Juni 2026 (bereits veranlasst). Krankenrückstände werden aus der Investor-Tranche 1 beglichen.

4.2 Insolvenzgeld

Im Falle eines Insolvenzantrags (Option C) übernimmt die Bundesagentur für Arbeit die Löhne und Gehälter für die drei Monate vor der Insolvenzeröffnung (§ 183 SGB III). Das sichert:

- Lohnzahlungen Juni, Juli, August 2026 (ca. 450.000 Euro/Monat $\times$ 3 = 1.350.000 Euro).
- Gleichzeitig entlastet es die Insolvenzmasse erheblich und verbessert die Vergleichsrechnung.
- **Wichtig:** Insolvenzgeld setzt voraus, dass die Schuldnerin ihren Sitz in Hamburg hat und die Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Beides ist der Fall.

4.3 Geschäftsführerhaftung SV-Beiträge

Nach § 266a StGB und ständiger BGH-Rechtsprechung haften Geschäftsführer persönlich für Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung, die trotz Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit nicht abgeführt werden. Anna Reimers und Lukas Petersen wurden darüber informiert. Die bisherigen Arbeitnehmeranteile wurden stets und vollständig abgeführt. Arbeitgeberanteile fallen nicht unter § 266a StGB.

5. Umsatzsteuer im Insolvenzverfahren

5.1 Umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten

Mit Insolvenzeröffnung tritt die Schuldnerin in einen umsatzsteuerrechtlichen Sonderstatus: Vorsteuerberichtigungen nach § 17 UStG können entstehen (wenn Forderungen ausfallen), umgekehrt müssen die Gläubiger berichtigte Steuerbeträge an das Finanzamt melden. Im Planverfahren ist zu klären:

- **Lieferantenrückstände:** Wenn Lieferanten eine Berichtigung nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG vornehmen (Forderungsausfall aus Insolvenzmasse), schuldet die Schuldnerin die entsprechende Vorsteuer-Rückzahlung an das Finanzamt. Geschätztes Risiko: ca. 85.000–120.000 Euro.
- **Eigene Forderungsausfälle:** Soweit Debitoren der Schuldnerin ausfallen, kann diese eine Vorsteuerkorrektur geltend machen.

5.2 Umsatzsteuer aus Planquoten

Planquoten sind kein Leistungsentgelt i.S.d. UStG; die Zahlung einer Planquote löst keine Umsatzsteuerpflicht aus. Wohl aber können **Dienstleistungen der Treuhänder** und des Sachwalters umsatzsteuerpflichtig sein und sind als Masseverbindlichkeiten zu berücksichtigen.

6. Handlungsempfehlungen und offene Punkte

Maßnahme	Frist	Verantwortlich	Risiko bei Untätigkeit
Antrag § 3a EStG – Bescheid abwarten	bis 31.07.2026	StB Dresen	Steuerrisiko ca. 1,16 Mio. €
Antrag § 8c Abs. 1a KStG (Sanierungsklausel)	bis 30.06.2026	StB Dresen	Wegfall Verlustvortrag ca. 1,24 Mio. €
Stundungsantrag USt FA Hamburg prüfen	bis 16.06.2026	RA Westphal / StB Dresen	Vollstreckung, Zahlungsunfähigkeit
DRV-Zahlung (48 TEUR) sichern	erledigt 30.05.2026	CFO Hollender	Strafanzeige § 266a StGB
Insolvenzgeld-Vorschuss	bei Antragstellung	RA Westphal	keine

(§ 188 SGB III) vorbereiten			
Umsatzsteuer- Vorsteuerkorrektur quantifizieren	bis 20.06.2026	StB Dresen	Überraschungsrisiko im Planvollzug

Dieses Memorandum gibt den Stand der steuerlichen Einschätzung am 9. Juni 2026 wieder. Es ersetzt keine abschließende Steuerberatung und ist mit dem finalen Plantext abzugleichen.

Datei

Office-Dokument: 14_sicherheitenbewertung.docx

Sicherheitenbewertung – Metallbau Hansa GmbH

Aktenzeichen: MH-2026-001

Stand: 6. Juni 2026

Gutachter: Sachverständigenbüro Brandt & Kollegen GmbH, Billwerder Neuer Deich 34, 20539 Hamburg (öff. bestellter und vereidigter Sachverständiger: Dipl.-Ing. Gerhard Brandt)

Auftraggeber: RA Dr. Karolin Westphal (für Metallbau Hansa GmbH)

Zweck: Bewertung für Vergleichsrechnung Insolvenzplan, Sicherheitenverhandlung NordBank AG

1. Bewertet: Maschinenpark und Fertigungsausstattung

1.1 CNC-Bearbeitungszentrum Okuma MA-8000H

Merkmal	Angabe
Baujahr	2019
Anschaffungswert	480.000 €
Buchwert 30.04.2026	192.000 € (lineaire AfA, 8 Jahre)
Wartungsstand	letzte Hauptwartung Oktober 2025, Protokoll liegt vor
Auslastung	78 % (2025), 65 % (2026 bis April)
Gutachter-Fortführungswert	240.000 €
Gutachter-Zerschlagungswert	120.000 €

Begründung: Okuma-Gebrauchtmarkt ist gut liquide. Baujahr 2019 bei Fanuc-Steuerung ist am Markt nachgefragt. Fortführungswert liegt über Buchwert aufgrund guter Wartungshistorie.

1.2 CNC-Bearbeitungszentrum Heidenhain iTNC

Merkmal	Angabe
Baujahr	2017
Anschaffungswert	410.000 €
Buchwert 30.04.2026	123.000 € (lineaire AfA, 8 Jahre)
Wartungsstand	Verschleiß an Spindel bekannt; Kosten für Überholung ca. 18.000 €
Gutachter-Fortführungswert	155.000 €
Gutachter-Zerschlagungswert	75.000 €

Begründung: Abzug für Spindelüberholung; älteres Modell, aber Heidenhain-Steuerung stabil nachgefragt in Lohnfertigung.

1.3 Brückenkran 15 t (Leasingobjekt)

Hinweis: Der Brückenkran ist **Leasingeigentum** der LeasingWerk GmbH und daher **kein Insolvenzmasse-Gegenstand** (§ 47 InsO). Er wird in der Sicherheitenbewertung der NordBank AG nicht erfasst. Für Zwecke des Fortführungsplans ist jedoch sein funktionaler Wert als kritische Betriebsanlage zu vermerken.

1.4 Schweißanlagen (5 Fronius-Einheiten)

Merkmal	Angabe
Baujahr	2018–2022 (gestaffelt)
Buchwert gesamt	68.000 €
Gutachter-Fortführungswert	110.000 €
Gutachter-Zerschlagungswert	52.000 €

Fronius-Schweißgeräte haben einen stabilen Gebrauchtmkt. Aufwärtsbewertung gegenüber Buchwert.

1.5 Sonstige Maschinen und Werkzeuge

Position	Buchwert	Fortführungswert	Zerschlagungswert
----------	----------	------------------	-------------------

Säge- und Biegemaschinen	48.000 €	70.000 €	35.000 €
Stapler und Flurfahrzeuge	82.000 €	110.000 €	58.000 €
EDV, Büroausstattung	45.000 €	50.000 €	18.000 €
Werkzeuge und Vorrichtungen	31.000 €	45.000 €	12.000 €
Fuhrpark (3 LKW, Baujahr 2020–2022)	208.000 €	178.000 €	98.000 €

1.6 Erbbaurechts-Ausbau

Der Produktionshallenausbau (Erbbaurecht Stadt Hamburg bis 2051) ist nicht trennbar vom Grundstück und hat bei einer Liquidation einen sehr niedrigen Verwertungswert, da der Ausbau auf die spezifischen Fertigungsanforderungen zugeschnitten ist (Schwerlastboden, Deckentraverse).

Merkmal	Angabe
Buchwert 30.04.2026	740.000 €
Gutachter-Fortführungswert	600.000 €
Gutachter-Zerschlagungswert	95.000 €

2. Zusammenfassung Maschinenpark und Sachanlagen

Position	Fortführungswert	Zerschlagungswert
CNC Okuma	240.000 €	120.000 €
CNC Heidenhain	155.000 €	75.000 €
Schweißanlagen	110.000 €	52.000 €
Sonstige Maschinen / Werkzeuge	115.000 €	47.000 €
Stapler und Flurfahrzeuge	110.000 €	58.000 €
Fuhrpark	178.000 €	98.000 €
EDV / Büro	50.000 €	18.000 €
Erbbaurecht-Ausbau	600.000 €	95.000 €
Gesamt Sachanlagen	1.558.000 €	563.000 €

Der Sachverständige empfiehlt, für Verhandlungszwecke mit der NordBank AG den **Fortführungswert von 1.250.000 Euro** (konservativ) anzusetzen, der die nicht sicherheitsübereigneten Leasingobjekte und den Ausbau (begrenzt verwertbar) berücksichtigt.

3. Forderungsbestand und Globalzession (NordBank AG)

3.1 Analyse der Debitorenliste (OPOS per 30. April 2026)

Debitor	Forderung brutto	Einschätzung Werthaltigkeit	Netto (verwertbar)
Stadtwerke Nord GmbH & Co. KG	1.180.000 €	sehr gut (öffentl. Unternehmen)	1.100.000 €
InfraRail Service GmbH	980.000 €	gut (Verzögerungsrisiko)	750.000 €
Elbe Anlagenbau GmbH & Co. KG	380.000 €	gut (am 28.05. eingegangen)	380.000 €
Sonstige Debitoren (<50 TEUR)	620.000 €	mittel	410.000 €
Streitige Forderungen	260.000 €	fraglich	80.000 €
Wertberichtigung pauschalisiert			-100.000 €
Gesamt netto (verwertbar)			2.620.000 €

3.2 Einschränkungen der Globalzession

Die Globalzession der NordBank AG ist grundsätzlich wirksam. Jedoch bestehen folgende Einschränkungen:

Verlängerter Eigentumsvorbehalt des Stahlhandels Küste: Soweit der verlängerte Eigentumsvorbehalt auch auf Forderungen aus Weiterveräußerung des Materials erstreckt wird, kollisioniert er mit der Globalzession. Bei echter Verlängerungsklausel (§ 449 Abs. 3 BGB) hat die Abtretung an die NordBank Vorrang, wenn die Globalzession älter ist als der Eigentumsvorbehalt.

Prüfung der Priorität:

- Globalzession NordBank: bestellt 2019.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stahlhandel Küste: vermutlich branchenübliche AGB mit verlängertem Eigentumsvorbehalt. Datum des ersten Liefervertrags: 2017. **Priorität unklar; rechtliche Klärung erforderlich.**

Aufrechnungslagen: InfraRail Service GmbH hat aus dem verzögerten Bahnstation-Altona-Süd-Auftrag eine Gegenforderung auf Vertragsstrafe geltend gemacht (Höhe: 140.000 Euro, strittig). Soweit eine Aufrechnung zulässig ist, mindert sich der abtretbare Wert der InfraRail-Forderung um diesen Betrag.

Masseforderungen: Soweit Forderungen nach Insolvenzeröffnung entstehen, fallen sie als Masseforderungen an und sind nicht von der Globalzession erfasst (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO Masseforderungen).

Bewertungsergebnis Globalzession: Verwertbarer Nettobetrag nach Abzug von EV-Risiko (–250.000 Euro) und Aufrechnungsrisiko (–140.000 Euro): **ca. 2.230.000 Euro.**

4. Gesamtsicherheitenwert NordBank AG

Sicherheit	Verwertungswert Fortführung	Verwertungswert Liquidation
Maschinenpark (Sicherungsübereignung)	1.250.000 € (konservativ)	563.000 €
Globalzession (Nettowert)	2.230.000 €	1.850.000 €
Gesamt NordBank	3.480.000 €	2.413.000 €

Deckungsquote der NordBank-Forderung (4.200.000 Euro):

- Fortführung: 82,9 % – die NordBank ist damit weitgehend, aber nicht vollständig gedeckt.
- Liquidation: 57,5 % – erheblicher Ausfall bei Zerschlagung.

5. Leasingobjekte (LeasingWerk GmbH)

Objekt	Marktwert Fortführung	Marktwert Liquidation	Eigentum
CNC Okuma (Leasing)	240.000 €	120.000 €	LeasingWerk GmbH
Brückenkran 15 t (Leasing)	160.000 €	80.000 €	LeasingWerk GmbH

Die LeasingWerk GmbH ist Eigentümerin der Leasingobjekte und kann diese nach §§ 985, 47 InsO herausverlangen, wenn die Verträge nicht erfüllt werden. Der Fortführungswert der Leasingobjekte spiegelt den Wert für die LeasingWerk GmbH (Alternativvermietung), nicht den Wert für die Schuldnerin (betriebsnotwendig). Für die Fortführung sind beide Objekte unverzichtbar.

6. Prüfaufträge und offene Punkte

Prüfpunkt	Status	Frist
Sicherungsübereignungsvertrag NordBank (Original lesen)	ausstehend	10.06.2026
Priorität Globalzession vs. verlängerter EV Stahlhandel	ausstehend	12.06.2026
Aufrechnungslage InfraRail (Vertragsstrafenklausel)	ausstehend	12.06.2026
Eintragung Sicherungsübereignung im Handelsregister prüfen	erledigt: nicht eingetragen (formfrei)	–

Gutachten Spindelüberholung CNC Heidenhain	liegt vor	–
Leasingverträge LeasingWerk auf Verlängerungsoption prüfen	ausstehend	10.06.2026

*Gutachtliche Einschätzung Dipl.-Ing. G. Brandt; ergänzt um rechtliche Anmerkungen RA Dr. Westphal.
Nicht testiert. Für Verhandlungszwecke; keine Haftung für Vollstreckung oder Verwertung.*

Datei

Office-Dokument: 16_stakeholder_q_and_a.docx

Stakeholder Q&A – Vorbereitung Gläubigerversammlung und Erörterungstermin

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 12. Juni 2026 (Entwurf)

Verfasser: RA Dr. Karolin Westphal

Zweck: Vorbereitung der Geschäftsführung auf Fragen in der Gläubigerversammlung (§ 235 InsO) und im Erörterungs- und Abstimmungstermin (§ 236 InsO) sowie auf bilaterale Gespräche mit Banken, Lieferanten und Betriebsrat

Vorbemerkung

Die Gläubigerversammlung und der Erörterungstermin sind kritische Phasen des Planverfahrens. Unvorbereitete Antworten können Vertrauen zerstören und Abstimmungsverhalten beeinflussen. Die Geschäftsführung sollte auf alle nachfolgend aufgeführten Fragen vorbereitet sein. Im Zweifel gilt: Keine spontanen Zusagen; Rückfrage an Berater ankündigen.

A. Fragen der NordBank AG

F: Warum sollte die Bank auf 65 % ihrer ungesicherten Restforderung verzichten, wenn eine Fortführung ohne Plan möglich wäre?

A: Eine Fortführung ohne Plan würde bedeuten, dass die Bank vollstreckt. Der Maschinenpark erzielte im Zerschlagungsfall ca. 563.000 Euro; die Globalzession auf Forderungen ist durch Eigentumsvorbehalte und Aufrechnungslagen auf ca. 1.850.000 Euro begrenzt. Die Bank würde damit ca. 2.413.000 Euro erzielen gegenüber einer Planrückzahlung von ca. 3.480.000 Euro (Fortführungswert). Der Plan ist für die Bank rational besser. Außerdem würde eine Zerschlagung 86 Arbeitsplätze vernichten und zu einer öffentlichen Aufmerksamkeit führen, die für die Bank reputationsschädigend wäre.

F: Wie belastbar sind die Sicherheitenwerte aus dem Gutachten Brandt?

A: Dipl.-Ing. Brandt ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Das Gutachten ist unabhängig erstellt. Die Bank ist eingeladen, auf eigene Kosten ein Gegengutachten einzuholen; die Differenz zwischen beiden Gutachten kann im Plan als Verhandlungsmarge dienen. Die Kanzlei schlägt vor, zunächst das Brandt-Gutachten gemeinsam zu besprechen.

F: Was passiert mit der Globalzession, wenn der Investor neue Sicherheiten bekommt?

A: Im Plan ist eine Neuregelung vorgesehen: Die Globalzession der NordBank erstreckt sich künftig nur noch auf Bestandsforderungen; die Stadtwerke-Nord-Forderungen aus dem laufenden Rahmenvertrag werden mit Vorrang an den Investor zediert. Die Bank erhält als Kompensation das Recht auf monatliche Forderungsberichte und einen zweiten Rang auf den Investoransprüchen. Diese Konstruktion sichert die Bank besser als eine ungeordnete Insolvenz.

F: Was ist, wenn der Investor seine Tranche nicht auszahlt?

A: Das Term Sheet enthält klare Auszahlungsvoraussetzungen. Bei Nicht-Auszahlung wäre der Plan hinfällig; die Schuldnerin wäre verpflichtet, unverzüglich Regelinsolvenz zu beantragen. Die Bank hätte dann alle Verwertungsrechte. Dieser Pfad ist für keine Partei vorteilhaft, weshalb der Investor starke Anreize hat, die Tranche auszusahlen.

B. Fragen der LeasingWerk GmbH

F: Können wir die Leasingverträge kündigen und die Objekte zurückholen?

A: Die LeasingWerk hat grundsätzlich ein Aussonderungsrecht (§ 47 InsO) an den Leasingobjekten. Wenn der Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter entscheidet, die Verträge nicht zu erfüllen (§ 103 InsO, Nichterfüllungswahlrecht), kann die LeasingWerk die Objekte zurückholen. Dies würde aber den CNC-Betrieb sofort zum Erliegen bringen und den Plan scheitern lassen. Der Plan sieht die Vertragsfortführung vor; die LeasingWerk erhält eine Planquote von 50 % (370.000 Euro) auf die Insolvenzforderung und kann die Objekte profitabel weiter vermieten. Die Alternative (Rückholung und Neuvermarktung) würde ca. 120.000–200.000 Euro Erlösen und 6–12 Monate dauern.

F: Wie wird der Rückstand (eine Leasingrate) behandelt?

A: Die rückständige Leasingrate von 38.400 Euro ist Insolvenzforderung (wenn sie vor Eröffnung entstanden ist) bzw. Masseverbindlichkeit (wenn nach Eröffnung entstanden). Bei Insolvenzplan-Verfahren wird sie aus der Insolvenzmasse beglichen; bei StaRUG-Route außergerichtlich reguliert. Im Plan ist die vollständige Regulierung des Rückstands als Bedingung für Vertragsfortführung vorgesehen.

C. Fragen des Stahlhandels Küste GmbH

F: Warum sollten wir weiter liefern, nachdem wir schon 280.000 Euro nicht erhalten haben?

A: Ihre Situation ist klar: 610.000 Euro Forderung, davon 280.000 Euro fällig und unbezahlt. Im Planverfahren erhalten Sie eine Quote von 60 % = 366.000 Euro in zwei Raten, zuzüglich einer vollständigen Regulierung des Eigentumsvorbehalts-Materials (480.000 Euro, vollständig). Das entspricht einer Rückzahlung von 846.000 Euro auf eine Forderung von 610.000 Euro plus das vorbehaltene Material – weit mehr als im Zerschlagungsfall (geschätzt 190.000 Euro). Wir schlagen zusätzlich eine neue Liefervereinbarung mit Vorauszahlungsmodalitäten vor, die Ihr Kreditrisiko künftig eliminiert.

F: Was ist mit unserem verlängerten Eigentumsvorbehalt?

A: Der verlängerte Eigentumsvorbehalt gilt für Rohmaterial, das noch nicht verarbeitet wurde. Die Inventarliste per 30. April 2026 zeigt, welches Material unter den Vorbehalt fällt. Im Plan ist eine vollständige Abgeltung dieses Materials zum Zeitwert von 480.000 Euro vorgesehen – dieser Betrag kommt aus der Investor-Tranche. Sie erhalten also für das vorbehaltene Material vollen Ersatz.

D. Fragen des Finanzamts Hamburg-Mitte

F: Warum stimmt das Finanzamt einem Plan mit nur 55 % Quote zu, obwohl Vollstreckung möglich ist?

A: Das Finanzamt hat grundsätzlich das Recht zu vollstrecken. Durch Vollstreckung würde es jedoch die Insolvenz auslösen; in der Insolvenz wäre die Quote nicht höher – im Gegenteil. Die Vergleichsrechnung zeigt, dass die Insolvenzmasse nach Befriedigung der gesicherten Gläubiger (NordBank, LeasingWerk) für das Finanzamt noch ca. 160.000 Euro hergeben würde (Zerschlagungsszenario), d.h. eine Quote von ca. 33 %. Der Plan bietet 55 % = 264.000 Euro. Der Plan ist für das Finanzamt vorteilhaft. Zudem würde die Betriebsstilllegung den USt-Einnahmen des Fiskus aus dem laufenden Geschäft schaden.

F: Gilt § 3a EStG (Sanierungsgewinn) automatisch oder brauchen wir einen Bescheid?

A: § 3a EStG ist von Amts wegen anzuwenden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Ein gesonderter Bescheid zur Steuerfreistellung ist nicht erforderlich, aber die Finanzbehörde hat bei der Veranlagung zu prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. Ein vorheriger Antrag (der gestellt wurde) ist sinnvoll, um Klarheit zu schaffen und ggf. eine verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) zu erhalten.

E. Fragen des Betriebsrats

F: Welche Arbeitsplätze sind sicher? Gibt es Entlassungen?

A: Der Plan sieht keine Stellenstreichungen vor. Die Fortführung mit 86 Beschäftigten ist Grundlage der gesamten Planrechnung. Eine Stellenstreichung würde die Zertifizierung nach DIN EN 1090-2 gefährden.

und den Auftragsbestand vernichten. Wir sind also auf alle Mitarbeiter angewiesen. Einzelne Stellen könnten mittelfristig (nach Planvollzug, d.h. frühestens 2028) durch natürliche Fluktuation nicht nachbesetzt werden, wenn der Umsatz wieder auf 2023-Niveau kommt. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant.

F: Bleiben Gehälter und Sozialleistungen ungekürzt?

A: Ja. Laufende Gehälter sind Masseverbindlichkeiten (bei Insolvenzplan) bzw. werden laufend bedient (bei StaRUG). Sie werden weder gekürzt noch gestundet. Rückstände aus dem Zeitraum vor Insolvenzantragstellung werden durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit abgesichert (drei Monate rückwirkend).

F: Was passiert mit den Pensionszusagen des Herrn Buchholz (Einzelzusage, 2014)?

A: Die Einzelpensionszusage an Rainer Buchholz (monatliche Rente von 1.200 Euro ab 65) ist eine unbedingte Verbindlichkeit der Gesellschaft. Sie läuft weiter und wird im Planvollzug nicht angetastet. Der Barwert der Pensionsverpflichtung (ca. 48.000 Euro nach HGB-Pauschalwertverfahren) ist im Überschuldungsstatus berücksichtigt.

F: Bekommt der Betriebsrat regelmäßige Informationen während der Sanierung?

A: Ja. Wir schlagen eine monatliche Betriebsversammlung (30 Minuten) vor, in der die Geschäftsführung über den Planfortschritt informiert. Das Krisenkommunikationskonzept sieht vor, dass keine Informationen über die Medien an die Belegschaft gehen, ohne dass der Betriebsrat 24 Stunden vorher informiert wurde.

F. Fragen des Insolvenzgerichts / Sachwalters

F: Ist die Gruppenbildung sachgerecht begründet?

A: Die fünf Gruppen (Absonderungsberechtigte, Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse, übrige nicht nachrangige Gläubiger, Finanzamt/SV, nachrangige Gläubiger) entsprechen den gleichartigen wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Gläubiger. Die Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse (Gruppe 2) unterscheiden sich von übrigen Gläubigern (Gruppe 3) durch ihre dauerhafte Geschäftsbeziehung zur Schuldnerin, die sie als Fortsetzungsgläubiger qualifiziert (§ 222 Abs. 1 Nr. 4 InsO). Die separate Erfassung des Finanzamts und der Sozialversicherungsträger (Gruppe 4) folgt der abweichenden Vollstreckungsstruktur (§§ 222, 258 AO).

F: Ist die Vergleichsrechnung belastbar und gerichtsfest?

A: Die Vergleichsrechnung (Datei 09_vergleichsrechnung_arbeitsstand.csv) basiert auf dem unabhängigen Gutachten Brandt und dem vom Steuerberater erstellten Überschuldungsstatus. Sie zeigt, dass jede Gläubigergruppe im Plan mindestens so gut gestellt wird wie bei der besten Alternative (Fortführung ohne Plan oder Liquidation). Einzelne Positionen sind noch zu belegen (Anfechtungsansprüche, Sonderaktiva); diese werden bis zur Planeinreichung (16. Juni 2026) ergänzt.

Zur internen Vorbereitung; nicht zur Weitergabe an Gläubiger.

Datei

Office-Dokument: 19_stimmrechtsliste_glaeubigergruppen.docx

Stimmrechtsliste der Gläubigergruppen zum Erörterungs- und Abstimmungstermin

Erörterungs- und Abstimmungstermin: 14.09.2026, 10:00 Uhr, Saal 220, Amtsgericht Hamburg, Insolvenzabteilung.

Die nachfolgende Liste erfasst die stimmberechtigten Gläubiger je Gruppe gemäß § 244 InsO auf Grundlage der festgestellten Insolvenztabelle. Bestrittene Forderungen sind mit Vorbehaltsvermerk gekennzeichnet.

Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte Gläubiger

- NordBank AG, Forderung 2.000.000,00 EUR, Sicherheit: Globalzession, Stimmrecht: ja
- Leasing Nord GmbH, Forderung 184.500,00 EUR, Sicherheit: Sicherungsübereignung Fuhrpark, Stimmrecht: ja

Gruppe 2 – Ungesicherte Großgläubiger (> 25.000 EUR)

- Stahlhandel Torgersen KG, Forderung 412.300,00 EUR, Stimmrecht: ja
- Bahnstation Altona-Süd ARGE, Forderung 187.900,00 EUR, Stimmrecht: bestritten, vorläufig ja mit Vorbehalt
- Finanzamt Hamburg-Mitte, Forderung 96.740,00 EUR, Stimmrecht: ja

Gruppe 3 – Kleingläubiger (< 25.000 EUR)

- 34 Gläubiger mit Forderungen zwischen 180,00 EUR und 24.600,00 EUR, Summe: 318.960,00 EUR

Gruppe 4 – Arbeitnehmer

- 86 Beschäftigte, Forderungen aus rückständigem Urlaubsentgelt und Zuschlägen, Summe: 41.208,00 EUR

Gruppe 5 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)

- Hansa Beteiligungs UG (Gesellschafterdarlehen), Forderung 240.000,00 EUR, Stimmrecht gemäß Planbedingung ausgeschlossen

Die Erfassung erfolgte durch die Geschäftsstelle auf Basis der Tabelle vom 28.08.2026. Änderungen bis zum Termin sind der Geschäftsstelle unverzüglich mitzuteilen.

Geschäftsstelle Amtsgericht Hamburg, Insolvenzabteilung, 02.09.2026

Datei

Office-Dokument: darstellender_teil_insolvenzplan.docx

INSOLVENZPLAN METALLBAU HANSA GMBH

DARSTELLENDER TEIL (§ 220 InsO)

Arbeitsfassung – Stand 5. Juni 2026 – Aktenzeichen MH-2026-001

RUBRUM

Schuldnerin	Metallbau Hansa GmbH, Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg, HRB 142 387 AG Hamburg
Geschäftsführung	Anna Reimers, Lukas Petersen
Alleingesellschafterin	Hansa Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Hamburg, HRB 189 044
Verfahrensart	Insolvenzplan in Eigenverwaltung (§§ 270a, 217 ff. InsO)
Vorläufiger Sachwalter	Kanzlei Brandt & Söhne, Hamburg
Beratungskanzlei	Westphal & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Hamburg
Steuerberater	Dresen & Partner GmbH WPG, Hamburg
Planersteller	Metallbau Hansa GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung
Datum Planentwurf	16. Juni 2026 (geplant)

§ 1 Schuldnerin und Geschäftsbetrieb

Die Metallbau Hansa GmbH ist seit 2003 im Hamburger Wirtschaftsraum tätig. Sie fertigt Stahlbaugruppen, Trägerkonstruktionen und Moduleinheiten für kommunale Fernwärmeprojekte, Bahnstationen und industrielle Anlagenbauer. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC 3 – ein Alleinstellungsmerkmal im regionalen Wettbewerb, das insbesondere den Bahn-Infrastrukturbereich sichert.

Der Standort Hamburg-Billbrook umfasst eine Produktionshalle mit 6.800 m² (Erbbaurecht Stadt Hamburg bis 2051). Zum Maschinenpark gehören zwei CNC-Bearbeitungszentren, Schweißanlagen, Säge- und Biegemaschinen sowie ein Brückenkran (15 t; Leasingeigentum LeasingWerk GmbH). Die Gesellschaft beschäftigt 86 sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende sowie 4 Auszubildende.

§ 2 Ursachen der Krise

Die Krise hat ihre unmittelbare Ursache in zwei Festpreisaufträgen ohne Materialgleitklausel (Bahnstation Altona-Süd, 3,1 Mio. Euro; Wärmeprojekt Stellingen, 2,4 Mio. Euro), die durch den Stahlpreisanstieg 2022/2023 zu Deckungsbeitragsverlusten von zusammen ca. 870.000 Euro führten. Der Grundstoffpreis (HRC warmgewalzt) überstieg die Kalkulation um ca. 16–18 %. Fehlendes monatliches Projektcontrolling verzögerte die Erkennung der Verluste um mindestens 12 Monate.

Die NordBank AG hat nach Feststellung einer Covenant-Verletzung (Eigenkapitalquote < 12 % per 31.12.2024) die Rückführung des Kontokorrentkredits (2,0 Mio. Euro) zum 30. Juni 2026 gefordert. Das Gesellschafterdarlehen der Hansa Beteiligungs UG (950.000 Euro, 2023 gewährt) wurde ohne schriftlichen Rangrücktritt ausgestaltet und konnte die Eigenkapitalfunktion nicht erfüllen.

§ 3 Vermögenslage und Überschuldungsstatus

Die Gesellschaft ist zum Stichtag 30. April 2026 bilanziell überschuldet (§ 19 InsO). Die Bilanzsumme beträgt vorläufig ca. 10,8 Mio. Euro; das Eigenkapital weist einen negativen Saldo von ca. 910.000 Euro aus (vorläufig, nicht testiert). Die positive Fortführungsprognose besteht gleichwohl, da die Verluste auf abgeschlossene Projekte beschränkt sind und der Auftragsbestand (11,3 Mio. Euro) und die neue Finanzierung (Nordlicht Turnaround Fonds, 1,4 Mio. Euro Darlehen) die Fortführung sichern.

Position	Buchwert (€)	Fortführungswert (€)	Zerschlagungswert (€)
Maschinenpark	2.150.000	1.250.000	563.000
Erbbaurecht-Ausbau	740.000	600.000	95.000
Fuhrpark und Sonstiges	507.000	378.000	254.000
Vorräte (abzgl. EV-Risiken)	1.600.000	960.000	480.000
Forderungen L&L (netto)	2.820.000	2.820.000	1.950.000
Kassenbestand	193.000	193.000	193.000
Summe Aktiva	8.010.000	6.201.000	3.535.000

§ 4 Fortführungsprognose

Die wirtschaftliche Fortführungsprognose ist positiv, gestützt auf: (1) Auftragsbestand 11,3 Mio. Euro, davon 4,2 Mio. Euro vertraglich gesichert; (2) Stadtwerke-Nord-Auftrag (2,8 Mio. Euro, Q3 2026 erwartet); (3) Materialgleitklauseln in allen Neuverträgen ab KW 22/2026; (4) PMO-Einführung zur Margensicherung; (5) Investor-Darlehen 1,4 Mio. Euro. EBITDA-Plan 2026: 980 TEUR; 2027: 1.800 TEUR.

§ 5 Sonderaktiva und Anfechtungsansprüche

Als Aktivum aus Anfechtungsansprüchen (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO) wird eine Zinszahlung auf das Gesellschafterdarlehen vom September 2025 in Höhe von 28.500 Euro erfasst. Zahlungen nach Insolvenzzreife (§ 15b InsO) sind nicht festgestellt. Organhaftungsansprüche nach § 43 Abs. 2 GmbHG sind unwahrscheinlich; die Festpreisverträge lagen im unternehmerischen Ermessen (Business Judgment Rule).

§ 6 Verfahrensgeschichte

Der freiwillige Insolvenzantrag der Schuldnerin mit Eigenverwaltungsantrag (§ 270a InsO) wird für den 16. Juni 2026 beim Amtsgericht Hamburg, Insolvenzabteilung, vorbereitet. Als vorläufiger Sachwalter wurde die Kanzlei Brandt & Söhne benannt. Der Insolvenzgeldzeitraum umfasst die Monate Juni, Juli und August 2026 (ca. 1.350.000 Euro Lohnfortzahlung durch die Bundesagentur für Arbeit).

Anlagen

- Anlage 1: Gläubigerübersicht vollständig (vgl. Datei 04_glaebiger_und_sicherheiten.csv)
- Anlage 2: 13-Wochen-Liquiditätsplanung (vgl. Datei 03_liquiditaetsstatus.csv)
- Anlage 3: Gutachten Sachverständigenbüro Brandt & Kollegen (Maschinenpark)
- Anlage 4: BWA-Auszug 2023–2026 (vgl. Datei 05_bwa_susa_auszug.csv)
- Anlage 5: Inventarliste Lagerbestand per 30.04.2026
- Anlage 6: Verzichtserklärung Hansa Beteiligungs UG (notariell)
- Anlage 7: Term Sheet Nordlicht Turnaround Fonds (vgl. Datei 08_investor_term_sheet.md)

Datei

Office-Dokument: gestaltender_teil_insolvenzplan.docx

INSOLVENZPLAN METALLBAU HANSA GMBH

GESTALTENDER TEIL (§ 221 InsO)

Arbeitsfassung – Stand 5. Juni 2026 – Aktenzeichen MH-2026-001

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Dieser Insolvenzplan gilt für alle Insolvenzforderungen, die bis zur Abstimmung über den Plan zur Tabelle angemeldet und festgestellt worden sind, sowie für die Absonderungsrechte der Gruppe 1.
- (2) Masseverbindlichkeiten (§§ 53–55 InsO) bleiben unberührt und werden ungekürzt aus der Insolvenzmasse beglichen.
- (3) Forderungen, die nicht zur Tabelle angemeldet wurden, erlöschen mit Rechtskraft der Planbestätigung nach § 254b InsO, soweit nicht ausdrücklich ausgenommen.

§ 2 Definitionen

- „Planbestätigung“: Beschluss des Amtsgerichts Hamburg nach § 248 InsO.
- „Rechtskraft“: Zeitpunkt, ab dem die Planbestätigung unanfechtbar ist.
- „Planquote“: Prozentualer Anteil an der festgestellten Forderung, den jede Gruppe erhält.
- „Treuhänder“: Vom Gericht eingesetzte Person zur Überwachung und Ausschüttung (§§ 261, 260 InsO).
- „Investor-Tranche“: Darlehen der Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG, gesamt 1.400.000 Euro.

Abschnitt II: Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte Gläubiger

§ 3 NordBank AG

- (1) Die NordBank AG hält gesicherte Forderungen von 4.200.000 Euro. Die Sicherheiten (Sicherungsübereignung Maschinenpark, Globalzession) werden wie folgt neu geordnet:
- (2) Absonderungserlös Maschinenpark: 1.250.000 Euro (gutachtlich festgestellt). Davon werden 750.000 Euro bei Rechtskraft und 500.000 Euro spätestens sechs Monate nach Rechtskraft an die NordBank AG überwiesen.
- (3) Globalzession: Die Globalzession wird auf laufende Forderungen beschränkt; Forderungen aus dem Stadtwerke-Nord-Rahmenvertrag werden mit Wirkung ab Rechtskraft aus der Globalzession herausgenommen und dem Investor erstrangig zediert.
- (4) Restforderung NordBank: 2.750.000 Euro (nach Abzug Sicherheitenerlös). Planquote 35 % = 962.500 Euro, zahlbar in vier Halbjahresraten, beginnend 18 Monate nach Rechtskraft. Erlass der Restschuld (1.787.500 Euro) mit Rechtskraft.

§ 4 LeasingWerk GmbH

- (1) Die Leasingverträge über die CNC-Bearbeitungszentren und den Brückenkran werden erfüllt (§ 103 InsO, Wahlrecht Erfüllung). Die rückständige Leasingrate (38.400 Euro) wird als Masseverbindlichkeit beglichen.
- (2) Die LeasingWerk GmbH erhält auf die Insolvenzforderung (740.000 Euro) eine Planquote von 50 % = 370.000 Euro in zwei gleichen Raten, zahlbar 30 Tage und 12 Monate nach Rechtskraft.

Abschnitt III: Gruppe 2 – Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse

§ 5 Planquote und Modalitäten

- (1) Alle Insolvenzgläubiger der Gruppe 2 erhalten eine Planquote von 60 % ihrer festgestellten Forderungen.
- (2) Erste Rate: 40 % der festgestellten Forderung, fällig spätestens am 30. Tag nach Rechtskraft.
- (3) Zweite Rate: 20 % der festgestellten Forderung, fällig spätestens 12 Monate nach Rechtskraft.

§ 6 Eigentumsvorbehalte Stahlhandel Küste GmbH

Die Schuldnerin erkennt an, dass dem Stahlhandel Küste GmbH an Rohmaterialien mit einem Zeitwert von bis zu 480.000 Euro ein verlängerter Eigentumsvorbehalt zusteht. Im Rahmen des Plans wird dieser Betrag innerhalb von 90 Tagen nach Rechtskraft vollständig aus der Investor-Tranche beglichen. Die verbleibende Restforderung nimmt an Gruppe 2 teil.

Abschnitt IV: Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Gläubiger

§ 7 Planquote

- (1) Gläubiger der Gruppe 3 erhalten eine Planquote von 30 % ihrer festgestellten Forderungen in einer Rate, spätestens drei Monate nach Rechtskraft.
- (2) Kleingläubigerklausel: Gläubiger mit festgestellten Forderungen bis 5.000 Euro erhalten 75 % in einer Rate, spätestens 30 Tage nach Rechtskraft.

Abschnitt V: Gruppe 4 – Finanzamt und Sozialversicherung

§ 8 Finanzamt Hamburg-Mitte

- (1) Festgestellte Forderung: 480.000 Euro. Planquote 55 % = 264.000 Euro.
- (2) Zahlung in 18 gleichen Monatsraten zu je 14.667 Euro, beginnend einen Monat nach Rechtskraft. Stundungszins nach § 238 AO: 1,8 % p.a.

§ 9 Sozialversicherungsträger

Rückständige Arbeitgeberanteile vor Eröffnung (gesamt ca. 70.000 Euro) nehmen an Gruppe 4 teil (55 % Quote, zwei Raten). Nach Eröffnung entstehende SV-Beiträge sind Masseverbindlichkeiten und werden ungekürzt beglichen.

Abschnitt VI: Gruppe 5 – Nachrangige Gläubiger

§ 10 Gesellschafterdarlehen Hansa Beteiligungs UG

- (1) Die Hansa Beteiligungs UG verzichtet vollständig auf das Gesellschafterdarlehen (950.000 Euro) und aufgelaufene Zinsen (28.500 Euro). Planquote: 0 %.
- (2) Der Verzicht erfolgt als Sanierungsbeitrag und ist als Anlage 6 notariell beurkundet.
- (3) Steuerliche Behandlung: Der Sanierungsgewinn ist nach § 3a EStG steuerfrei, sofern der Antrag vom 2. Juni 2026 positiv beschieden wird. Bei Ablehnung ist die Steuerlast im Liquiditätsplan zu berücksichtigen.

Abschnitt VII: Investor-Darlehen und neue Finanzierung

§ 11 Investor-Darlehen Nordlicht Turnaround Fonds

- (1) Die Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG stellt der Schuldnerin ein Mezzanine-Darlehen von 1.400.000 Euro zur Verfügung. Das Darlehen ist gemäß Term Sheet vom 26. Mai 2026 ausgestaltet.
- (2) Bei Nicht-Einbringung der Investor-Tranche wegen eines MAC-Ereignisses ist der Plan aufzuheben; die Schuldnerin stellt unverzüglich Regelinsolvenzantrag.

Abschnitt VIII: Planvollzug und Überwachung

§ 12 Planüberwachung

- (1) Die Planüberwachung (§ 261 InsO) wird für 24 Monate angeordnet.
- (2) Der Treuhänder erhält 2.500 Euro/Monat zzgl. MwSt. und hat jederzeit Einsicht in die Bücher.
- (3) Bei wesentlicher Abweichung (Umsatz oder EBITDA > 20 % unter Plan) informiert der Treuhänder unverzüglich den Gläubigerausschuss und das Insolvenzgericht.

§ 13 Aufhebung und Befreiung

Mit vollständiger Zahlung aller Planraten und Ablauf der Überwachungsfrist gilt das Insolvenzverfahren als aufgehoben. Die Schuldnerin ist von weiteren Insolvenzforderungen nach § 254 InsO befreit.

Datei

Office-Dokument: mandatsnotiz_erstgespraech.docx

WESTPHAL & PARTNER RECHTSANWÄLTE PartGmbH

Große Bleichen 19 | 20354 Hamburg | Tel. 040 / 38 84 21-0 | kanzlei@westphal-partner.de

Hamburg, den 12. Mai 2026

MANDATSNOTIZ – INTERN VERTRAULICH

Aktenzeichen	MH-2026-001
Mandant	Metallbau Hansa GmbH, Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg
Anwesend	Anna Reimers (GF), Lukas Petersen (GF), Björn Hollender (CFO)
Verfasserin	RA Dr. Karolin Westphal
Datum Gespräch	12. Mai 2026, 10:00–13:30 Uhr
Ort	Kanzlei Westphal & Partner, Große Bleichen 19, Hamburg
Status	Intern; unterliegt anwaltlichem Berufsgeheimnis

1. Ausgangslage und Mandatsanlass

Die Metallbau Hansa GmbH ist ein in Hamburg-Billbrook ansässiger Metallbaudienstleister mit rund 86 Beschäftigten. Das Unternehmen fertigt Stahlbaugruppen, Trägerkonstruktionen und Moduleinheiten für kommunale Wärmeprojekte, Bahnstationen sowie industrielle Anlagenbauer. Der erzielte Jahresumsatz lag im Geschäftsjahr 2024 bei 18,4 Mio. Euro und ist 2025 vorläufig auf 16,9 Mio. Euro eingebrochen.

Geschäftsführerin Anna Reimers hat die Kanzlei am 7. Mai 2026 telefonisch kontaktiert und um dringenden Beratungstermin gebeten. Die Gesellschaft steht vor der Frage, ob eine außergerichtliche Einigung, ein StaRUG-Restrukturierungsplan oder ein Insolvenzplan in Eigenverwaltung die geeignete Lösung darstellt.

2. Wesentliche Gläubiger (Zusammenfassung)

Gläubiger	Forderung (€)	Rang	Sicherheit	Kommentar
NordBank AG	4.200.000	nicht nachrangig	SÜ Maschinen + Globalzession	Kontokorrent gekündigt zum 30.06.2026
LeasingWerk GmbH	740.000	nicht nachrangig	Aussonderungsrecht Leasingobjekte	Rückstand 1 Rate
Stahlhandel Küste	610.000	nicht nachrangig	Verl. Eigentumsvorbehalt	Lieferstopp droht
Finanzamt Hamburg	480.000	nicht nachrangig	keine	USt + LSt; Stundungsantrag
Hansa Beteiligungs UG	950.000	nachrangig	keine	Gesellschafterdarlehen; Verzicht geplant

3. Verfahrensalternativen

- Option A – Außergerichtliche Einigung: Alle Gläubiger müssen kooperieren. Risiko: Einzelgläubiger bricht aus. Nur realistisch bei Stundungsbereitschaft des Finanzamts UND der NordBank.
- Option B – StaRUG-Restrukturierungsplan: Einbeziehung nur der Finanzgläubiger. Kein Insolvenzgeld. Schneller (3–4 Monate). Voraussetzung: noch keine Zahlungsunfähigkeit.

- **Option C – Insolvenzplan Eigenverwaltung:** Alle Gläubiger planmäßig. Insolvenzgeld sichert 3 Monate Löhne. Cram-Down gegen NordBank möglich. Zeitbedarf 6–9 Monate. EMPFOHLEN.

4. Sofortige nächste Schritte

Schritt	Frist	Verantwortlich
13-Wochen-Liquiditätsplanung	14.05.2026	CFO Hollender
Vorläufiger Überschuldungsstatus	16.05.2026	StB Dresen
Vollmacht Original	13.05.2026	GF Reimers
Gläubigerübersicht vollständig	14.05.2026	CFO Hollender
Gespräch NordBank AG	19.05.2026	GF Reimers + RA Westphal

5. Vergütungsvereinbarung

Stundensatz: 320 Euro/Stunde zzgl. MwSt. Vorschuss 15.000 Euro netto bis 15.05.2026. Vollmacht wird am 13.05.2026 im Original nachgereicht.

6. Vertraulichkeit und Mandatsgrenzen

Die Kanzlei vertritt ausschließlich die Metallbau Hansa GmbH als Gesellschaft, nicht die Geschäftsführer persönlich. Bei Interessenkonflikt wird die Kanzlei unverzüglich informieren. Diese Notiz ist vertraulich und unterliegt dem anwaltlichen Berufsgeheimnis.

RA Dr. Karolin Westphal | Westphal & Partner Rechtsanwälte PartGmbH | Hamburg, 12. Mai 2026

Datei

Office-Dokument: term_sheet_nordlicht.docx

NORDLICHT TURNAROUND FONDS GMBH & CO. KG

INDIKATIVES TERM SHEET

Metallbau Hansa GmbH – Restrukturierungsfinanzierung

Version 0.3 – 26. Mai 2026 – Vertraulich

Parteien

Investor	Nordlicht Turnaround Fonds GmbH & Co. KG, Kleiner Kielort 11, 20144 Hamburg vertreten durch Nordlicht Verwaltungs-GmbH, GF: Philipp Gessner
Schuldnerin	Metallbau Hansa GmbH, Billbrookdeich 127, 22113 Hamburg GF: Anna Reimers, Lukas Petersen

1. Transaktionsstruktur

Investitionsform	Mezzanine-Darlehen (nachrangig ggü. NordBank AG, vorrangig ggü. Gesellschafterdarlehen)
Gesamtbetrag	1.400.000 Euro
Tranche 1	900.000 Euro bei rechtskräftiger Planannahme
Tranche 2	500.000 Euro nach Rechtskraft der Planbestätigung
Zweck	Betriebsmittelfinanzierung, Planquoten-Erstrate, Liquiditätspuffer
Laufzeit	48 Monate ab Auszahlung Tranche 1
Zinssatz	7,5 % p.a., zahlbar halbjährlich
PIK-Option	Zinsen Monate 1–12 können PIK gestundet werden; Aufschlag 1,5 % p.a.
Tilgung	Endfällig nach 48 Monaten (Bullet); vorzeitige Tilgung ab Monat 24 ohne Vorfälligkeitsentgelt

2. Sicherheiten

Sicherheit	Art	Rang
Maschinenpark (CNC-Anlagen)	Sicherungsübereignung	2. Rang (nach NordBank AG)
Stadtwerke-Nord-Forderungen	Stille Zession	1. Rang (nach Globalzessionsfreistellung)
GmbH-Anteile Metallbau Hansa	Pfandrecht	1. Rang
Bürgschaft Maria Rönsberg	Bürgschaft § 765 BGB	unbeschränkt bis 700.000 €

3. Covenants (halbjährlich gemessen)

Kennzahl	Grenzwert
Nettoverschuldung / EBITDA	≤ 4,5x
Mindestliquidität (Kasse + freie Kreditlinie)	≥ 150.000 €
Eigenkapitalquote	≥ 8 %
Debitorenlaufzeit	≤ 60 Tage

4. Informationspflichten

- Monatlicher Flash-Bericht (Umsatz, EBITDA, Liquidität) bis 15. des Folgemonats
- Quartalsabschlüsse (BWA + SuSa) bis Ende des Folgemonats
- Jahresabschluss geprüft bis 30. Juni des Folgejahres
- Sofortige Information bei Zahlungsverzug > 50.000 Euro oder Vollstreckungsmaßnahmen
- Zustimmungsvorbehalt bei Investitionen > 200.000 Euro, Neuschulden > 100.000 Euro

5. Gebühren

Position	Betrag
Strukturierungsgebühr	35.000 € (fällig bei Auszahlung Tranche 1)
Due-Diligence-Kosten	15.000-25.000 € (zu Lasten der Schuldnerin)
Anwaltskosten Investor	20.000-30.000 € (zu Lasten der Schuldnerin)
Monitoring-Fee	2.000 €/Quartal ab Auszahlung Tranche 1

6. Rechtliches und Vertraulichkeit

Dieses Term Sheet unterliegt deutschem Recht. Es ist nicht rechtsverbindlich und begründet weder eine Verpflichtung zur Investition noch einen Anspruch der Schuldnerin auf Abschluss einer Transaktion. Die Parteien vereinbaren bis 30. Juni 2026 gegenseitige Vertraulichkeit. Die Schuldnerin führt bis 30. Juni 2026 keine parallelen Verhandlungen mit anderen Investoren ohne vorherige Information des Investors.

Nordlicht Verwaltungs-GmbH
Philipp Gessner (GF)
Kleiner Kielort 11, 20144 Hamburg

Unterschrift / Datum